

D01 — Pojem, předmět, systém obchodního práva a jeho místo v českém právním řádu, prameny obchodního práva, charakter norem obchodního práva, obchodní zvyklosti.

Jak číst svazek: vlastní výklad je oddělen od doslovných citací. U judikatury jsou uvedeny okolnosti, právní otázka, závěr a meze použití. Časová znění předpisů jsou uvedena u pramenů; materiál nepotvrzuje úplný budoucí právní stav k 1. 5. 2027.

Základní výklad a souvislosti

Obchodní právo upravuje soukromoprávní vztahy související s podnikáním a organizaci podnikatelských subjektů. Po rekodifikaci není samostatně kodifikováno v obchodním zákoníku: obecný závazkový režim obsahuje občanský zákoník, korporační pravidla zákon o obchodních korporacích a publikační režim zákon o veřejných rejstřících. Systematika zahrnuje podnikatele, obchodní korporace, obchodní závazky, soutěž a cenné papíry; veřejnoprávní regulaci je nutné vykládat odděleně. Zvyklost může doplňovat obsah vztahu mezi podnikateli v zákonném rozsahu, ale nepřekoná kogentní zákaz. U historických smluv se nejprve určí přechodná ustanovení, nikoli pouze datum žaloby.

Obchodní právo jako oblast

Obchodní právo spojuje pravidla podnikání, korporací a trhu, ale po rekodifikaci není obecnou izolovanou alternativou občanského práva. **Materiální** podnikatelský účel se posuzuje spolu s konkrétním předpisem.

Subjekty

Podnikatelé, korporace, spotřebitelé a dohledové orgány vstupují do rozdílných vztahů. Podnikatelská transakce může mít zároveň soukromoprávní i veřejnoprávní rozměr.

Prameny

Zákon, smlouva a obchodní zvyklost mají různé funkce. Zvyklost nepřepisuje každou kogentní normu a její existence může vyžadovat doložení.

Aplikace

Historický obchodní zákoník se použije jen tam, kde to odůvodňuje časový režim. Starý komentář nelze mechanicky převést na nové paragrafy.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Prameny:** Obchodní zákoník má význam zejména pro historické vztahy; není obecně platnou kodifikací nových smluv.
- **Autonomie:** Profesionální postavení stran ovlivňuje požadovanou péči a výklad, neodstraňuje dobré mravy.
- **Zvyklost:** Musí být identifikována a prokázána, pouhá osobní praxe jedné společnosti nestačí.

Podrobnější právní rozbor

- Obchodní závazek se nepozná jen podle vysoké ceny. Rozhodné jsou subjekty, povaha vztahu a použitelná norma. Profesionální standard péče může ovlivnit výklad a odpovědnost, ale neodstraňuje ochranu slabší strany tam, kde ji zákon poskytuje. Ústavní principy působí také v soukromém vztahu prostřednictvím konkrétní normy a jejího výkladu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1852/19, 30. 10. 2019 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci

Okolnosti případu: České dráhy v souvislosti s arbitráží se Škodou požadovaly soudní řešení námitek proti rozhodci. Nejvyšší soud odmítl dovolání s odkazem na údajně vyřešenou povahu zákonného ustanovení.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v nedostatečném vypořádání relevantních argumentů o § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení. Nešlo o nové rozhodnutí celého obchodního sporu.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval řádné odůvodnění klíčové právní otázky v rozhodčím kontextu. Pouhé tvrzení o dispozitivnosti ustanovení zákona o rozhodčím řízení bez vypořádání podstatných argumentů nebylo dostatečné. Nález sám konečně neurčil obecnou kogentnost tohoto ustanovení ani výsledek celého hospodářského sporu. Studijní význam: ústavní přezkum důvodů rozhodnutí odlišit od přezkumu každé nesprávnosti podústavního práva a od výsledku arbitráže. Veřejně známé názvy stran nenahrazují přesné vymezení napadeného rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Soud výslovně neurčil, že dovolání musí být přípustné ani že opačný hmotný výklad je nutně nesprávný. Požadoval přesvědčivé vysvětlení a respekt k právu na soudní ochranu.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Postup Nejvyššího soudu vedl k porušení stěžovatelčina práva na soudní ochranu, neboť stěžovatelka vnesla prima facie nikoli nevýznamné argumenty, které zůstaly bez odpovědi, jelikož vypořádány zcela nebyly ani soudy nižších stupňů. Stěžovatelka mimo jiné poukazovala na strukturu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, vysvětlovala, že případný dispozitivní charakter by byl legislativně-technicky vyjádřen odlišně, a snažila se upozornit, že dané ustanovení míří na situace, kdy jsou již důvody podjatosti známy. Z napadeného usnesení Nejvyššího soudu (včetně usnesení, na které Nejvyšší soud odkázal) se stěžovatelka nemohla dozvědět, proč tyto argumenty neobstojí (ačkoli - což je podstatné - zákon předpokládá, že se důvody neopodstatněnosti svých argumentů dozví; viz body 30-31 tohoto nálezu).

Celý odstavec 36 odůvodnění – doslovná citace

36. Ústavní soud netvrdí, že by samotný závěr o dispozitivnosti § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení byl protiústavní či nesprávný. Stejně tak Ústavní soud netvrdí, že dovolání stěžovatelky musí být shledáno přípustným. Ústavní soud sice v bodu 31 tohoto nálezu vyslovil, že povahu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení nelze považovat za skutečně "vyřešenou", učinil tak ovšem pouze v kontextu požadavku na řádné odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ústavní soud nemíní zpochybňovat, že přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 239 občanského soudního řádu). Pro Ústavní soud je podstatné, zda posouzením přípustnosti nejsou obcházeny zákonem předpokládané náležitosti odůvodnění Nejvyššího soudu a ve spojení se stručným odůvodněním soudů nižších stupňů záruky práva zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny. Jinými slovy, v souladu s tímto nálezem by mohlo být i odmítnutí dovolání pro nepřípustnost, pakliže bude odůvodněno způsobem reflektujícím naprosto nedostatečné odůvodnění obsažené v Nejvyšším soudem citované judikatuře vztahující se k řešené otázce.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-1852-19>

Nález III.ÚS 1336/18, 8. 1. 2019 – Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie

Okolnosti případu: Rozhodčí doložka obsahovala transparentně jmenovaného rozhodce a jinou problematickou variantu výběru. Spor rozhodl právě řádně určený rozhodce, avšak soudy pokládaly doložku jako celek za neplatnou.

Co soud řešil: Soud posuzoval oddělitelnost ujednání a ochranu autonomie vůle podle tehdy rozhodného režimu. Přehnaný formalismus přehlédl možnost zachovat platnou část.

Závěr a právní význam: Nález chrání smluvní autonomii a možnost oddělení vadné části ujednání tam, kde zbývající část může samostatně obstát. Řešil konkrétní mechanismus výběru rozhodce; neprohlašuje všechny rozhodčí doložky za platné. Spotřebitelská omezení a aktuální zákonná přípustnost arbitráže se posuzují zvlášť. Pro zkoušku: identifikovat vadnou část, její vztah k celku a skutečnou vůli stran; formální neplatnost jednoho mechanismu nemusí automaticky odstranit každý jiný samostatný mechanismus.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr není plošným potvrzením všech spotřebitelských arbitráží. Musí se porovnat doba, obsah doložky, skutečně použitá varianta a aktuální zákonné zákazy.

Celý odstavec 24 odůvodnění – doslovná citace

24. Výše uvedená teoretická i judikturní východiska lze bezezbytku vztáhnout i na nyní posuzovanou věc. Obecné soudy zamítly návrh stěžovatelky (oprávněné) na nařízení exekuce proti vedlejšímu účastníkovi řízení (povinnému), neboť rozhodčí doložku, která v jedné části splňovala požadavky na ni kladené z pohledu transparentnosti (určovala konkrétního rozhodce JUDr. Martina Doubravu, který měl spor rozhodovat), v druhé části však nikoliv (neboť ponechávala výběr rozhodce na vůli jedné smluvní strany), považovaly za absolutně neplatnou jako celek (§ 39 obč. zák.). K tomuto závěru dospěly i přesto, že daný spor nakonec skutečně rozhodoval rozhodce (JUDr. Martin Doubrava), který byl z pohledu nároků kladených na transparentnost rozhodčích doložek určen v rozhodčí doložce řádně. Uvedená situace představuje typický příklad, kdy by měl dostat přednost výklad, který nezakládá neplatnost smlouvy (rozhodčí doložky) jako celku, před výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá. Postup obecných soudů je tak třeba hodnotit jako přehnaně formalistický, ve svém důsledku zasahující do autonomie vůle smluvních stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1336-18>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dodavatel se dovolává zvyklosti, podle níž kupující přebírá zboží bez jakékoli odpovědnosti prodávajícího.

Právní rozbor: Posoudí se obsah smlouvy, kogentní omezení, existence a známost tvrzené zvyklosti. Zvyklost nelze použít jako automatické vyloučení zákonných pravidel.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1

(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2

(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.

(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 420

(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

(2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 421

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 558

(1) V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí význam, jaký má v takovém styku pravidelně. Není-li však druhá strana podnikatelem, musí ten, kdo se toho dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám.

(2) V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že

obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3028

(1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 1

(1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva.

(2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen „osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

(3) Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost.

(4) Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 2

(1) Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku.

(2) Činnosti, které podle jiného právního předpisu mohou vykonávat pouze fyzické osoby, mohou být předmětem podnikání nebo činnosti obchodní korporace, pokud tato činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu oprávněny podle jiného právního předpisu. Odpovědnost těchto osob podle jiných právních předpisů není dotčena.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 5

(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

(2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 6

(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 7

Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 8

Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 9

(1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob.

(2) Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 10

(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.

(2) Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 555

(1) Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.

(2) Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 556

(1) Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen.

(2) Při výkladu projevu vůle se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 557

Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 580

(1) Neplatné je právní jednání, které se přičí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

(2) Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 581

Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 582

(1) Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních jednání, nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám o sobě neplatnost ostatních.

(2) Není-li dodržena forma právního jednání ujednaná stranami, lze neplatnost namítnout, jen nebylo-li již plněno. To platí i tehdy, vyžadují-li formu určitého právního jednání ustanovení části čtvrté tohoto zákona.

Omyl

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 583

Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 584

(1) Týká-li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující, je právní jednání platné, ale osoba uvedená v omyl má vůči původci omylu právo na přiměřenou náhradu.

(2) Bylo-li právně jednáno v omylu vyvolaném lstí, je právní jednání neplatné, třebaže se omyl týká jen vedlejší okolnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 585

Vyvolala-li omyl jednajících osoba třetí, je právní jednání platné. Měla-li však osoba, s níž se právně jednalo, na činu třetí osoby podíl, anebo o něm věděla či alespoň musela vědět, považuje se i tato osoba za původce omylu.

Následky neplatnosti

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 586

(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.

(2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 587

(1) Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost právního jednání.

(2) Kdo přivedl jiného k právnímu jednání hrozbou nebo lstí, nahradí vždy újmu z toho vzniklou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 588

Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně přičí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1–2, § 5–10, § 420–421, § 555–558, § 580–588, § 3028. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 1–2. Znění: 19. 7. 2024.

D02 — Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním. Jednání podnikatele.

Základní výklad a souvislosti

Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Zápis do obchodního rejstříku a veřejnoprávní oprávnění mají zvláštní zákonné účinky, ale nelze zaměňovat podnikatele a obchodní korporaci. Jednání může uskutečňovat fyzická osoba osobně, statutární orgán právnické osoby, zmocněnec, prokurista či osoba pověřená při provozu závodu. U každé varianty se určí rozsah oprávnění, jeho omezení a právní účinky vůči třetím osobám. Ochrana dobré víry třetích osob nelegalizuje jakékoli jednání bez oprávnění.

Podnikatel a osoba

Podnikání je zákonem vymezená činnost, nikoli pouhý zápis slova podnikatel do smlouvy. Právnická osoba a podnikatel nejsou totožné obecné kategorie.

Jednající osoby

Statutární orgán, zaměstnanec, zmocněnec a prokurista mají jiné základy oprávnění. Prokura není neomezené osobní vlastnictví podnikatelova majetku.

Vnitřní a vnější meze

Interní souhlas a vnější oprávnění zastupovat se rozlišují. Následky překročení se určí podle zákona a případné ochrany třetí osoby.

Procesní praxe

Před uzavřením smlouvy se ověří identita, aktuální zápisy a potřebná forma jednání. Logo nebo podpis neznámého zaměstnance sám neprokazuje vše.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Statutární orgán:** Nezaměňovat s vlastníkem podílu nebo vedoucím zaměstnancem.
- **Prokura:** Je zvláštním podnikatelským zmocněním; nakládání s nemovitostmi vyžaduje příslušné rozšíření.
- **Pověření:** Rozsah vychází z obvyklých jednání při příslušné činnosti.

Podrobnější právní rozbor

- Jednání za právnickou osobu je třeba odlišit od osobního ručení člena orgánu. Smlouva podepsaná jednatelem zpravidla zavazuje společnost při splnění podmínek zastoupení; jeho případná odpovědnost je další právní vztah. U prokury a pověření v závodu se rozsah oprávnění neurčuje pouze podle vizitky či pracovní pozice.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 10/17, 3. 11. 2020 — Úvěrové registry a informační soukromí

Okolnosti případu: Napadená úprava umožňovala výměnu informací o platební morálce prostřednictvím úvěrových registrů. Spor se týkal ochrany osobních údajů a potřeby věřitelů hodnotit úvěrové riziko.

Co soud řešil: Soud posuzoval přiměřenost zásahu do informačního sebeurčení při zákonem vymezeném účelu a rozsahu. Hodnotil úpravu jako celek a možnosti ústavně souladného výkladu.

Závěr a právní význam: Soud zamítl návrh proti napadené zákonné úpravě sdílení údajů v registrech. Hodnotil legitimní účel posouzení úvěruschopnosti a ústavně přijatelný výklad ochranných pravidel. Rozhodnutí není souhlasem s neomezeným shromažďováním libovolných údajů ani s každým konkrétním zápisem. Při studiu je třeba zkoumat titul zpracování, přesnost, účel, rozsah a dobu uchování. Individuální spor o nesprávný údaj se nesmí nahrazovat pouhým odkazem na obecnou ústavnost právního rámce.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr neprokazuje pravdivost každého individuálního záznamu ani oprávněnost neomezeného uchovávání. Osoba může napadat konkrétní nesprávné či neoprávněné zpracování příslušnou cestou.

Celý odstavec 129 odůvodnění — doslovná citace

129. Ústavní soud proto podle § 70 odst. 2 zákona o Ústavním soudu návrhy městského soudu i skupiny senátorů zamítl. Napadená právní úprava splňuje požadavek přiměřenosti zásahu do práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů ve světle čl. 10 odst. 3 Listiny a navazující judikatury Ústavního soudu i ESLP a lze ji vyložit ústavně souladným způsobem, slučitelným i s čl. 8 odst. 2 Úmluvy a čl. 8 odst. 2 Listiny EU.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-10-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Společník s ručením omezeným podepíše smlouvu jménem společnosti, ač není jednatelem ani zmocněncem.

Právní rozbor: Samotná účast ve společnosti neposkytuje zástupčí oprávnění. Prověří se jiné zmocnění, následné schválení a případná ochrana třetí osoby podle konkrétních okolností.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 161

Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 162

Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, že právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté usnesení porušil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 163

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 164

(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 165

(1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

(2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 166

(1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.

(2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 420

(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

(2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 421

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 422

Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním jménem; připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo obchodní závod, nesmí být klamavé.

Obchodní firma

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 423

(1) Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

(2) Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou soutěží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 424

Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 425

(1) Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla jeho jménem. Změní-li se jeho jméno, může používat v obchodní firmě i nadále své dřívější jméno; změnu jména však uveřejní.

(2) Zapíše-li se člověk do obchodního rejstříku pod jinou obchodní firmou než pod svým jménem, musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 426

Je-li více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy obsahovat shodné prvky; veřejnost však musí být schopna je odlišit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 427

(1) Kdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat, pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho právního nástupce; vyžaduje se však, aby k obchodní firmě připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví.

(2) Při přeměně právnické osoby přejde obchodní firma na právního nástupce, pokud s tím souhlasí; souhlas jiné osoby se nevyžaduje. Má-li právnická osoba více právních nástupců a neurčí-li se, na kterého z nich obchodní firma přechází, nepřejde obchodní firma na žádného z nich.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 428

Odvolat souhlas s užitím svého jména v obchodní firmě právnické osoby má právo ten, kdo k tomu má tak závažný důvod, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jeho jméno bylo v obchodní firmě využíváno; takovým důvodem může být zejména změna převažující povahy podnikání právnické osoby nebo změna vlastnické struktury obchodní korporace. Za těchto podmínek má právo odvolat souhlas i právní nástupce osoby, která souhlas udělila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 429

(1) Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.

(2) Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Zastoupení podnikatele

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 430

(1) Pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního závodu určitou činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

(2) Podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 431

Překročí-li zástupce podnikatele zástupčí oprávnění, podnikatele právní jednání zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí osoba o překročení nebo musela-li o něm vědět vzhledem k okolnostem případu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 440

(1) Překročil-li zástupce zástupčí oprávnění, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu. To platí i v případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která k tomu není oprávněna.

(2) Není-li právní jednání bez zbytečného odkladu schváleno, je osoba, která právně jednala za jiného, zavázána sama. Osoba, se kterou bylo jednáno a která byla v dobré víře, může na jednajícím požadovat, aby splnil, co bylo ujednáno, anebo aby nahradil škodu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 450

(1) Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno.

(2) Při udělení prokury musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru. Uděluje-li podnikatel prokuru pro některou pobočku svého obchodního závodu nebo pro některý z několika svých obchodních závodů, označí výslovně pobočku nebo obchodní závod.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 451

Prokurista není oprávněn přenést prokuru na někoho jiného ani udělit další prokuru; k opačným ujednáním se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 452

(1) Zakazuje se udělit prokuru právnické osobě.

(2) Je-li prokura udělena několika osobám, zastupuje každá z nich podnikatele samostatně, ledaže je při udělení prokury určeno něco jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 453

Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 454

Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 455

Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru; byla-li prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 456

Prokura zaniká i převodem nebo pachtěm obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena. Smrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno něco jiného.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 161–166, § 420–431, § 440, § 450–456. Znění: 1. 1. 2027.

D03 — Právní prostředky ochrany třetích osob v obchodním právu (zveřejňování údajů o podnikatelích, ochrana třetích osob ve speciálních případech - společenstevní právo, soutěžní právo).

Základní výklad a souvislosti

Ochrana třetích osob stojí na publicitě, předvídatelnosti zastupování, kapitálových a odpovědnostních pravidlech i účinných prostředcích obrany. Veřejný rejstřík umožňuje zjistit existenci subjektu, statutární orgány a další zapisované skutečnosti; sbírka listin doplňuje informace o jeho právním a hospodářském stavu. **Formální** publicita znamená přístup k údajům, **materiální** publicita jejich právní účinky a ochranu zákonem vymezené důvěry. Nelze ji zaměňovat za záruku solventnosti podnikatele. V korporacním právu chrání věřitele pravidla rozdělování zdrojů, péče řádného hospodáře a odpovědnost při úpadku; v soutěžním právu chrání účastníky trhu a zákazníky zákaz nekalé soutěže.

Publicita a důvěra

Zveřejňování údajů umožňuje třetím osobám zjistit právní poměry podnikatele. **Formální** zápis a **materiální** správnost údaje mohou být rozdílné; zákon stanoví ochranu důvěry.

Adresáti

Společnost plní publikační povinnosti a třetí osoba využívá zveřejněné údaje v zákonném rozsahu. Dobrá víra se neposuzuje jako automatická výhoda každého čtenáře.

Postup

Zápis, sbírka listin a údaje na obchodních dokumentech mají různé funkce. Chybějící účetní závěrka není stejnou vadou jako neaktuální statutární orgán.

Další ochrana

Korporační a soutěžní pravidla chrání také menšiny, věřitele a trh. Jednotlivé nároky vyžadují konkrétní legitimaci a podmínky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Publicita:** Rozlišit zápis údaje a založení listiny.
- **Věřitel:** Základní kapitál není garantovaný zůstatek na účtu.
- **Odpovědnost:** Dluh společnosti a případná povinnost člena orgánu jsou různé právní tituly.

Podrobnější právní rozbor

- Rejstříkové ověření má zachytit aktuální údaj i zákonné účinky nezveřejněné změny. Sbírka listin může objasnit účetní a organizační stav, ale není garancí pravdivosti všech podnikatelských tvrzení. Třetí osoba musí mít ochranu podle příslušného pravidla publicity. Vlastní vědomost o skutečném stavu může být významná pro možnost dovolávat se rejstříkového údaje.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Rozsudek nss 9 As 186/2025-24, 22. 7. 2026 — Otevřená data živnostenského rejstříku

Okolnosti případu: Žadatel chtěl veřejnou část živnostenského rejstříku jako otevřená data. Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo použít informační zákon s odkazem na speciální režim živnostenského zákona. Spor souvisel s možností datově zkoumat krátkodobé ubytování a zároveň s ochranou osobních údajů.

Co soud řešil: NSS porovnal úplnost zvláštní úpravy a její vztah k obecnému právu na informace. Pouhá existence odvětvového ustanovení o poskytování údajů ještě neznamena komplexní speciální režim.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr nevylučuje samostatné ochranné důvody pro konkrétní údaje. Povinný subjekt nemůže odmítnout informační zákon jen podle názvu zvláštního předpisu, ale stále musí posoudit obsah žádosti a příslušné výjimky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Právní úprava poskytování údajů zapisovaných do živnostenského rejstříku obsažená v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, není komplexní úpravou podmínek poskytnutí těchto informací. Uvedený zákon proto nepředstavuje zvláštní zákon ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/pravo-na-informace-vztah-mezi-pravni-upravou-poskytovani-udaju-zapisovanych-do-zivnostenskeho-rejstriku-podle-zivnostenskeho-zakona-a-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.p5185.html>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

EPRAVO.CZ — Výklad některých otázek valných hromad obchodních korporací; 14. 9. 2026

Sekundární odborný rozbor upozorňuje na rozdíl mezi tématem uvedeným v pozvánce a doslovnou podobou návrhu usnesení, dále na protinávrhy a informační práva společníků. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost nemají totožný **formální** režim. Pro studium je třeba určit právní obsah pozvánky, možnost účasti a obrany společníka a ochranu třetích osob. Článek je komentářem, nikoli originálem soudního rozhodnutí; jeho shrnutí nesmí být vydáváno za samostatné závazné pravidlo bez souvislosti se zákonem o obchodních korporacích.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Společnost tvrdí, že nezapsané interní omezení jednatele ruší smlouvu uzavřenou s dodavatelem.

Právní rozbor: Určí se způsob zastupování a účinky omezení vůči třetím osobám. Interní porušení může zakládat odpovědnost jednatele, aniž samo odstraní závazek společnosti.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 1

(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

(2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba“).

(3) Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 3

(1) Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis.

(2) O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě; to neplatí, jde-li o spolkový rejstřík.

(3) O skutečnostech zapsaných do spolkového rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 2017 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovány v elektronické podobě.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 8

(1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údají zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

(2) Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do uplynutí patnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

(3) Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 9

(1) Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.

(2) Jestliže existuje nesoulad mezi zněním zápisu ve veřejném rejstříku v českém a cizím jazyce nebo listin uložených ve sbírce listin v českém jazyce a dobrovolně uloženým překladem těchto listin do cizího jazyka podle § 74 odst. 1, nelze se vůči třetím osobám dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce. Třetí osoba se může dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba znala znění obsahu zápisu nebo listiny uložené v českém jazyce.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 25

(1) Do veřejného rejstříku se zapíše a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby, b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon, c) právní forma právnické osoby, d) den vzniku a zániku právnické osoby, e) u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, f) identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci², g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, i) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc, j) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem, k) den, k němuž byl zápis proveden, a l) okamžik, k němuž byl zápis zpřístupněn.

(2) Navrhne-li to zapsaná osoba společně s návrhem na zápis a je-li to ve veřejném zájmu, může rejstříkový soud rozhodnout, že se údaje zapsané do veřejného rejstříku o členech orgánů a o sídle zapsané osoby zneprístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev (dále jen „obchodní korporace“). Rozhodne-li rejstříkový soud podle věty první, může opis zápisu podle § 3 až 5 obdržet pouze zapsaná osoba nebo ten, kdo na tom má právní zájem, a § 2 odst. 2 se nepoužije. Údaje o členech orgánu odborové organizace se zpřístupní veřejnosti jen na základě písemné žádosti odborové organizace.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 159

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 164

(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2976

(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná, h) porušení obchodního tajemství, i) dotěrné obtěžování a j) ohrožení zdraví a životního prostředí.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 34

(1) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(2) Částka k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může kapitálová společnost nebo družstvo použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s větou první nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 40

(1) Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.

(2) Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí kapitálová společnost nebo družstvo rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení podle § 34 odst. 2 alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. O částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka k rozdělení podle § 34 odst. 2. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 47

Omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní korporace společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím orgánu obchodní korporace nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.): § 1, § 3, § 8–9, § 25, § 66. Znění: 19. 7. 2024.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 159, § 164, § 2976. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 34, § 40, § 47. Znění: 19. 7. 2024.

D04 — Označování podnikatelů, jejich výrobků a služeb a právní vztahy vznikající v této oblasti (firemní právo, ochranné známky, ochrana označení původu výrobků, licenční smlouvy, ochrana označení prostředky soutěžního práva).

Základní výklad a souvislosti

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Musí splňovat požadavky nezaměnitelnosti a nesmí působit klamavě. Ochranná známka chrání označení pro vymezené výrobky či služby na základě příslušného registračního režimu; obchodní firma a známka proto nemají totožný předmět ani účinky. Označení původu a zeměpisná označení vážou ochranu k zákonným podmínkám původu a vlastností produktu. Licence umožňuje užití chráněného předmětu ve sjednaném rozsahu, nikoli automatický převod všech práv. Souběh průmyslověprávní a soutěžní ochrany vyžaduje samostatné posouzení znaků každého nároku.

Označení a právní režimy

Firma identifikuje podnikatele, ochranná známka výrobky či služby a zeměpisné označení zvláštní vztah původu. Stejně slovo může podléhat více různým ochranám.

Nositelé

Zapsaný vlastník známky a uživatel firmy nemusí být stejná osoba. Licence poskytuje oprávnění k užívání v určeném rozsahu, nikoli vždy převod práva.

Vznik a střet

Zápis a užívání mají rozdílný význam podle institutu. Zaměnitelnost se hodnotí v kontextu trhu a adresátů, ne pouze podle totožnosti písmen.

Ochrana

Zdržení, odstranění následků a náhrada vyžadují příslušný právní základ. Nekalosoutěžní ochrana může působit i bez zapsané známky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Firma:** Zápis firmy sám nezaručuje, že nezasahuje do staršího práva.
- **Známka:** Posouzení závisí na označení, výrobcích, službách a pravděpodobnosti záměny.
- **Licence:** Vymezit území, dobu, výhradnost, předmět a možnost podlicence.

Podrobnější právní rozbor

- Ochranné označení je třeba porovnávat ve věcném, územním a časovém rozsahu. Zápis známky neznamena monopol na každé užití běžného slova ve všech oblastech. Nárok na zdržení a náhradu újmy vyžaduje odlišné předpoklady. Licenční ujednání musí rozlišit pouhé užití, podlicenci a převod samotného práva.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Nová společnost používá podobný název a logo zavedeného soutěžitele pro stejné služby.

Právní rozbor: Odděleně se zkoumá zásah do firmy, známkových práv a nekalá soutěž. Nároky se neopírají pouze o podobnost slov, ale o zákonné podmínky jednotlivých ochran.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 423

(1) Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

(2) Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou soutěží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 424

Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 425

(1) Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla jeho jménem. Změní-li se jeho jméno, může používat v obchodní firmě i nadále své dřívější jméno; změnu jména však uveřejní.

(2) Zapíše-li se člověk do obchodního rejstříku pod jinou obchodní firmou než pod svým jménem, musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 426

Je-li více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy obsahovat shodné prvky; veřejnost však musí být schopna je odlišit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 427

(1) Kdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat, pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho právního nástupce; vyžaduje se však, aby k obchodní firmě připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví.

(2) Při přeměně právnické osoby přejde obchodní firma na právního nástupce, pokud s tím souhlasí; souhlas jiné osoby se nevyžaduje. Má-li právnická osoba více právních nástupců a neurčí-li se, na kterého z nich obchodní firma přechází, nepřejde obchodní firma na žádného z nich.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 428

Odvolat souhlas s užitím svého jména v obchodní firmě právnické osoby má právo ten, kdo k tomu má tak závažný důvod, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jeho jméno bylo v obchodní firmě využíváno; takovým důvodem může být zejména změna převažující povahy podnikání právnické osoby nebo změna vlastnické struktury obchodní korporace. Za těchto podmínek má právo odvolat souhlas i právní nástupce osoby, která souhlas udělila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2358

(1) Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu, a) poskytuje-li se licence výhradní, nebo b) má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2359

(1) Nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu.

(2) Poskytovatel udržuje po dobu trvání licence právo, vyžaduje-li to jeho povaha.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2360

(1) Je-li ujednána výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Není-li výslovně ujednán opak, zdrží se i poskytovatel výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci.

(2) Poskytne-li poskytovatel za trvání výhradní licence nabyvatele bez jeho souhlasu uděleného v písemné formě licenci třetí osobě, licence nevznikne. Byla-li však nevýhradní licence poskytnuta před poskytnutím výhradní licence, zůstává zachována.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2361

Je-li ujednána nevýhradní licence, je poskytovatel oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2362

Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2363

Podlicence

Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2364

(1) Nabyvatel může licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen se souhlasem poskytovatele. Souhlas vyžaduje písemnou formu.

(2) Nabyvatel sdělí poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2976

(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná, h) porušení obchodního tajemství, i) dotěrné obtěžování a j) ohrožení zdraví a životního prostředí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2981

(1) Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.

(2) Nebezpečí záměny vyvolá i ten, kdo užije zvláštního označení závodu nebo zvláštního označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2982

Parazitování na pověsti

Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2988

Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.), § 1

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie¹⁶ a upravuje ochranné známky.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.), § 4

Do rejstříku se nezapíše označení, a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a, b) které nemá rozlišovací způsobilost, c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností, d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, e) které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu, f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, h) které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů,

i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy,³ k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány, j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy,³ jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu, k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol, l) jehož užívání se přičítá ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.), § 8

(1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 až 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou, c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení (452/2001 Sb.), § 1**Předmět úpravy**

Zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu 1 a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vykonává členský stát, b) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení pro zboží pocházející z České republiky, popřípadě i ze zeměpisné oblasti, která se zčásti nachází na území České republiky (dále jen „přeshraniční zeměpisná oblast“), v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie, c) vnitrostátní postup při změnách specifikace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie, d) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení (452/2001 Sb.), § 2**Vymezení pojmů**

Pro účely tohoto zákona se rozumí: a) zbožím jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli; b) zemědělským zbožím zboží, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující vína, lihoviny a zemědělské výrobky¹²;

c) nezemědělským zbožím zboží, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující řemeslné a průmyslové výrobky¹³.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 423–428, § 2358–2364, § 2976, § 2981–2982, § 2988. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.): § 1, § 4, § 8. Znění: 1. 2. 2022.

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení (452/2001 Sb.): § 1–2. Znění: 20. 8. 2025.

D05 — Právo hospodářské soutěže (obecná problematika soutěžního chování, systematika a prameny soutěžního práva, charakteristika jednotlivých součástí soutěžního práva, typické formy nekalého soutěžního jednání, typické formy jednání narušujícího rovné soutěžní prostředí).

Základní výklad a souvislosti

Soutěžní právo zahrnuje soukromoprávní nekalou soutěž a veřejnoprávní ochranu hospodářské soutěže. Generální klauzule nekalé soutěže vyžaduje jednání v hospodářském styku, rozpor s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům; vznik skutečné škody není podmínkou všech nároků. Zvláštní skutkové podstaty konkretizují například klamavou reklamu, zlehčování či parazitování. Veřejnoprávní režim řeší zakázané dohody, zneužití dominance a kontrolu spojování; dominantní postavení samo není zakázáno. Civilní soud a soutěžní úřad sledují odlišné účely a jejich pravomoci nelze směšovat.

Dvě soutěžní oblasti

Veřejné soutěžní právo chrání fungování trhu, soukromá nekalá soutěž poctivost soutěžního jednání. Tatáž situace může otevřít více režimů, ale s různými podmínkami.

Subjekty a objekt

Soutěžitelé, zákazníci a dohledový orgán mají rozdílné role. U kartelu či dominance se zjišťuje relevantní trh a skutečné soutěžní působení.

Postup

Dohledové řízení a soukromá žaloba jsou samostatné cesty. Sankce úřadu sama nepřiznává každému zákazníkovi konkrétní náhradu škody.

Materiální kritéria

Tvrdá cenová soutěž není automaticky nekalá. Jednání se hodnotí podle zákonných znaků a jeho způsobilosti způsobit relevantní újmu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Nekalost:** Podstatná je způsobilost k újmě, ne jen prokázaná ztráta zákazníka.
- **Dominance:** Není totožná s nekalou soutěží ani s libovolně vysokým tržním podílem.
- **Nároky:** Zdržení, odstranění závadného stavu, zadostiučinění, škoda a obohacení mají vlastní předpoklady.

Podrobnější právní rozbor

- Soutěžní svoboda dovoluje získat zákazníka lepší nabídkou, nikoli každým prostředkem. Generální klauzule se posuzuje i tam, kde jednání přesně nenaplnuje pojmenovanou skutkovou podstatu. Současně nelze použít pojem dobrých mravů soutěže jako neurčitou náhradu všech zákonných znaků. Veřejnoprávní rozhodnutí může být relevantní pro civilní spor, ale nenahrazuje jeho celý předmět.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dva dodavatelé si dohodnou rozdělení zákazníků a současně zveřejní klamavou reklamu proti konkurentovi.

Právní rozbor: Dohoda se posoudí ve veřejnoprávním soutěžním režimu a reklama samostatně podle občanského zákoníku. Nelze automaticky zaměnit správní sankci za odškodnění poškozeného.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2976

(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná, h) porušení obchodního tajemství, i) dotěrné obtěžování a j) ohrožení zdraví a životního prostředí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2977

(1) Klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobila klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobila ovlivnit hospodářské chování takových osob.

(2) Při posuzování, zda je reklama klamavá, se přihlédne ke všem jejím výrazným znakům. Zvláště se přihlédne k údajům, které reklama obsahuje ohledně a) dostupnosti, povahy, provedení, složení, výrobního postupu, data výroby nebo poskytnutí, způsobilosti k určenému účelu, použitelnosti, množství, zeměpisného či obchodního původu, jakož i podrobnějšího vytčení a dalších znaků zboží nebo služeb včetně předpokládaných výsledků použití nebo výsledků a podstatných znaků provedených zkoušek či prověrek, b) ceny nebo způsobu jejího určení, c) podmínek, za nichž se zboží dodává nebo služba poskytuje, a d) povahy, vlastností a práv zadavatele reklamy, jako jsou zejména jeho totožnost, majetek, odborná způsobilost, jeho práva duševního vlastnictví nebo jeho vyznamenání a pocty.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2978

(1) Klamavé označení zboží nebo služby je takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na obalu, obchodní písemnosti nebo jinde. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.

(2) Klamavost působí i údaj všeobecně vžitý v hospodářském styku k označení druhu nebo jakosti, je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat, zejména s použitím výrazu „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2979

(1) Způsobilost oklamat může mít i údaj sám o sobě správný, může-li uvést v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn.

(2) Při posouzení klamavosti se přihlédne rovněž k dodatkům, zejména k použití výrazů jako „druh“, „typ“, „způsob“, jakož i k výpustkám, zkratkám a celkové vnější úpravě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2980

(1) Srovnávací reklama přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu.

(2) Srovnávací reklama je přípustná, pokud se srovnání týče, a) není-li klamavá, b) srovnává-li jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo určené ke stejnému účelu, c) srovnává-li objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny, d) srovnává-li zboží s označením původu pouze se zbožím stejného označení, e) nezlehčuje-li soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo její výsledky nebo jejich označení ani z nich nekalým způsobem netěží, a f) nenabízí-li zboží nebo službu jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby označovaných ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2981

(1) Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.

(2) Nebezpečí záměny vyvolá i ten, kdo užije zvláštního označení závodu nebo zvláštního označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2982

Parazitování na pověsti

Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2983

Podplácení

Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, jímž a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2984

(1) Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý tomuto soutěžiteli přivodit újmu.

(2) Zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivého údaje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu. Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel k takovému jednání okolnostmi donucen (oprávněná obrana).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2985**Porušení obchodního tajemství**

Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jednatel jině osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo b) vlastním nebo cizím jednáním přičiněním se zákonu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2986

(1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřejí, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2987**Ohrožení zdraví nebo životního prostředí**

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel zkrsluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobek nebo provádí výkon ohrožující zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiného soutěžitele nebo zákazníků.

Ochrana proti nekalé soutěži**občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2988**

Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení“) a) dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1), b) zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, c) spojením soutěžitelů, nebo d) orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 3

(1) Dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázány a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 10

(1) Dominantní postavení na trhu má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 11

(1) Zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Zneužitím dominantního postavení je zejména a) přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění, b) vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí, c) uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni, d) zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů, e) dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže, f) odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud jiní soutěžitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou bez spoluzívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé, kteří přitom neprokáží, že takové spoluzívání není z provozních nebo jiných důvodů možné anebo je od nich nelze spravedlivě požadovat; totéž přiměřeně platí pro odmítnutí přístupu jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu k využití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud je takové využití nezbytné pro účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném trhu,

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 12

(1) Ke spojení soutěžitelů dochází fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2976–2988. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.): § 1, § 3, § 10–12. Znění: 3. 4. 2025.

D06 — Cenné papíry

Základní výklad a souvislosti

Cenný papír je listina, s níž je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Zaknihovaný cenný papír je náhradou listiny zápisem v příslušné evidenci a nepodléhá automaticky pravidlům fyzického předání. Klasifikace podle formy, druhu práva, způsobu vydání a zastupitelnosti vysvětluje převoditelnost a legitimaci. Cenný papír na doručitele, na řad a na jméno mají odlišné převodní mechanismy; zvláštní předpis může obecný režim upravit. Ztráta listiny neznamena bez dalšího zánik vtěleného práva, ale komplikuje jeho výkon a může vyžadovat umoření.

Cenný papír jako spojení práva

Listinný cenný papír spojuje právo s listinou zákonem určeným způsobem. Zaknihovaný cenný papír využívá evidenci; obvyčejný smluvní dokument se jím nestává názvem.

Nositel

Vlastník, oprávněný držitel a evidovaný subjekt se posuzují podle typu papíru. Legitimační funkce neřeší automaticky všechny vady nabytí.

Převod

Na doručitele, na řad a na jméno představují rozdílné konstrukce. Rubopis, předání a zápis se použijí podle konkrétního režimu.

Uplatnění

Dlužník plní za podmínek papíru a zákona. Ztráta dokumentu může vyžadovat zvláštní ochranu, nikoli jen novou běžnou kopii.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Pojmy:** Cenný papír, zaknihovaný cenný papír a pouhý doklad o dluhu nejsou synonyma.
- **Převod:** Odlišit smluvní titul, předání, rubopis a zápis do evidence.
- **Legitimace:** Držba listiny nenahrazuje ve všech případech řádný nabývací titul.

Podrobnější právní rozbor

- Forma cenného papíru ovlivňuje převod i důkaz oprávnění. U papíru na řad je třeba posoudit rubopis a předání, u zaknihovaného práva zápis v příslušné evidenci. Zajištění a nucený výkon musejí respektovat tento režim. Prostá kopie či smluvní potvrzení proto nemusí umožnit výkon práv jako originální listina.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel ztratí listinný cenný papír a žádá plnění pouze podle kopie.

Právní rozbor: Zjistí se druh listiny, zákonná legitimace a případný proces umoření. Kopie automaticky nenahradí listinu potřebnou pro uplatnění práva.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 514

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 515

Nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi zvlášť upravenými zákonem, musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 516

- (1) Cenné papíry téhož druhu vydané týž emitentem v téže formě, z nichž vznikají stejná práva, jsou zastupitelné.
- (2) Podpis emitenta na zastupitelném cenném papíru může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 517

Je-li z cenného papíru zavázána osoba odlišná od emitenta a poruší-li svou povinnost, nahradí emitent škodu z toho vzniklou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 518

- (1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno.
- (2) Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad. Neobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, platí, že se jedná o cenný papír na doručitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 519

- (1) Datum emise cenného papíru označuje den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvním nabyvateli. Není-li stanoveno jinak, určí datum emise cenného papíru emitent.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 520

- (1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
- (2) Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává, je emisní kurs cenného papíru.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 521

- (1) Byl-li nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír, je vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že se cenný papír nestal vlastnictvím prvního nabyvatele stanoveným způsobem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 522

- (1) Je-li cenný papír vydán ve více stejnopisech, musí být stejnopisy v textu listiny číslovány, jinak se každý stejnopis považuje za samostatný cenný papír.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 523

- (1) Je-li s cenným papírem spojeno právo na výnos, lze pro uplatnění tohoto práva vydat kupón jako cenný papír na doručitele; kupóny se vydávají v kupónovém archu. Je-li součástí kupónového archu talón, vyplývá z něho právo na vydání nového kupónového archu; talón však není cenným papírem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 524

(1) Zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které

zákon stanoví pro jednotlivý cenný papír včetně čísla cenného papíru, jež nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 525

(1) Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Zaknihované cenné papíry jsou zastupitelné, pokud byly vydány tímž emitentem a pokud z nich vznikají stejná práva.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 526

Evidence zaknihovaných cenných papírů

Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 527

(1) Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl účet zřízen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 528

(1) Na účtu zákazníků jsou evidovány zaknihované cenné papíry osob, které zaknihovaný cenný papír svěřily tomu, pro něhož byl účet zákazníků zřízen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 529

(1) Rozhodl-li emitent o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, bez zbytečného odkladu zveřejní své rozhodnutí včetně lhůty, ve které vlastník cenného papíru emitentovi cenný papír odevzdá, a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 530

(1) Vlastník cenného papíru sdělí při jeho odevzdání emitentovi číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován; pokud mu tento údaj nesdělí, určí mu k tomu emitent dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 531

Je-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním cenného papíru, určí emitent k jeho odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 a při jejím vyhlášení upozorní, že cenný papír, který nebude odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 532

(1) Na žádost emitenta zaeviduje centrální depozitář zaknihované cenné papíry do centrální evidence obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru a zaeviduje cenné papíry na majetkové účty uvedené v žádosti. Žádost emitent podá po uplynutí lhůty stanovené v § 529 odst. 1 nebo i před jejím uplynutím, pokud mu byly odevzdány všechny cenné papíry, nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 533

(1) Cenný papír, který nebyl odevzdán, eviduje centrální depozitář na zvláštním technickém účtu; majitelem technického účtu je emitent. Zaevidováním na tomto účtu jsou tyto cenné papíry přeměněny na zaknihované cenné papíry.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 534

(1) Nebyl-li cenný papír odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí jej emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 535

Ustanovení § 529, 531 až 533 se přiměřeně použijí na cenné papíry, které se přeměňují na zaknihované cenné papíry, které mají být vedeny v samostatné evidenci.

Pododdíl 2 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír (§ 536-544)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 536

Rozhodl-li emitent o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, bez zbytečného odkladu své rozhodnutí zveřejní a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 537

(1) Centrální depozitář předá emitentovi do třiceti dnů ode dne, kdy obdrží emitentovo oznámení o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, výpis z centrální i navazující evidence obsahující údaje o emisi zaknihovaného cenného papíru, o vlastnících zaknihovaných cenných papírů, zda bylo nakládání se zaknihovaným cenným papírem pozastaveno a zda byl zaknihovaný cenný papír zastaven včetně označení zástavního věřitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 538

(1) Centrální depozitář zruší evidenci zaknihovaného cenného papíru ke dni určenému emitentem, nejdříve však ke dni vyhotovení výpisu podle § 537 odst. 1 a nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byl výpis vyhotoven.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 539

(1) Vlastníku zaknihovaného cenného papíru, který byl přeměněn na cenný papír, vzniká dnem zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru právo na odevzdání cenného papíru emitentem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 540

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru pozastaveno nakládání s cenným papírem, k němuž dal příkaz orgán veřejné moci, odevzdá emitent cenný papír tomuto orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 541

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru zaknihovaný cenný papír zastaven, zůstávají účinky zastavení nedotčeny; právo na odevzdání cenného papíru vzniká zástavnímu věřiteli. Povinnost odevzdat cenný

papír emitent splní též tím, že se souhlasem zástavního věřitele uloží vydaný cenný papír do úschovy ve prospěch vlastníka a schovateli předá prvopis zástavní smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 542

(1) Po zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru emitent bez zbytečného odkladu zveřejní výzvu vlastníkům cenných papírů z této emise k jejich převzetí a výzvu v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lhůty k převzetí cenného papíru určí ve výzvě obdobně podle § 529 odst. 2 a § 531.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 543

(1) Nepřevezme-li vlastník cenný papír ani v dodatečné lhůtě, emitent jej prodá s odbornou péčí. Rozhodne-li emitent prodat cenný papír ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň dva týdny před jejím konáním.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 303

(1) Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má obecný soud navrhovatel; nemá-li navrhovatel v České republice obecný soud, je příslušný ten soud, v jehož obvodu je platební místo.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 304

(1) Umořit lze ztracenou nebo zničenou listinu, kterou je třeba předložit k uplatnění práva.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 305

(1) Řízení lze zahájit jen na návrh. Návrh na umoření listiny může podat každý, kdo má na jejím umoření právní zájem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 306

Účastníci

Účastníky jsou navrhovatel, ten, kdo je podle listiny povinen plnit, ten, kdo má listinu v držbě, a ten, kdo podal námitky podle § 307 odst. 1.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 307

(1) Soud vydá usnesení obsahující výzvu, aby se ten, kdo má listinu, přihlásil do 1 roku od vydání usnesení u soudu, který usnesení vydal, a podle možností předložil listinu nebo aby podal proti návrhu námitky. Toto usnesení se vyvěsí na úřední desce soudu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 308

(1) Od zahájení řízení až do jeho pravomocného skončení neběží proti navrhovateli promlčecí lhůta, lhůta pro zánik práva ani lhůta určená k výplatě peněžité částky podle umořované listiny.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 309

Zaplacení směnky či šeku

Bylo-li zahájeno umořovací řízení o směnce či šeku, je navrhovatel, který se vykáže usnesením, oprávněn žádat zaplacení směnky či šeku, dá-li přiměřenou jistotu, dokud směnka či šek nejsou prohlášeny za umořené. Nedá-li tuto jistotu, je oprávněn podat návrh, aby dlužná částka byla složena do úschovy soudu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 310

Přezkoumání přihlášky

Soud přezkoumá přihlášku toho, kdo má listinu, a zjistí jeho námitky. Zjistí-li, že listina není ztracena nebo zničena, návrh zamítne.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 311

Jednání

Jednání není třeba nařizovat.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 312

Dokazování

V řízení může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen jsou-li potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Ustanovení § 11, 17, § 20 odst. 1 až 3, § 21, 22 a 28 se nepoužijí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 313

(1) Zjistí-li soud, že listina, jejíž umoření bylo navrženo, nebyla vystavena nebo že není ztracena ani zničena, návrh zamítne.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 314

Doručování

Rozhodnutí o návrhu na umoření listiny soud doručí účastníkům do vlastních rukou.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 315

Účinky rozhodnutí o umoření listiny

Rozhodnutí o umoření listiny nahrazuje umořenou listinu, dokud ten, kdo je podle listiny zavázán, nevydá za ni oprávněnému náhradní listinu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 514–543. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 303–315. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

D07 — Veřejnoprávní prvky v obchodním právu (ochrana hospodářské soutěže, dozor nad kapitálovým trhem, ochrana právního postavení subjektů obchodněprávních vztahů).

Základní výklad a souvislosti

Veřejnoprávní regulace podnikání chrání soutěžní prostředí, finanční stabilitu, investory a další veřejné zájmy. Živnostenské oprávnění, bankovní licence a povolení k činnosti na kapitálovém trhu jsou různé instituty s rozdílnými orgány a podmínkami. Soukromoprávní platnost smlouvy není vždy totožná s tím, zda podnikatel splnil všechny regulatorní povinnosti; právní následek se odvozuje od konkrétní normy. Česká národní banka plní vymezené dohledové pravomoci, nikoli obecnou roli garanta výnosnosti investice. V sankčním řízení platí procesní záruky, individualizace odpovědnosti a soudní přezkum. U vztahů s unijním prvkem je třeba určit příslušný přímo použitelný či implementovaný režim.

Veřejný dohled

Podnikání je soukromá činnost v zákonně regulovaném prostředí. Ochrana trhu, spotřebitele a finanční stability neznamena, že každý obchodní spor rozhoduje dohledový orgán.

Kompetence

ČNB a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mají odlišné zákonné úkoly. Oprávnění kontrolovat musí odpovídat konkrétnímu sektoru.

Postup

Povolení, kontrola a sankce jsou různá řízení. Neúspěšná investice sama neprokazuje porušení dohledové povinnosti či protiprávnost nabídky.

Soukromé nároky

Náhradu škody a plnění smlouvy řeší příslušný soukromoprávní proces. Zveřejněné varování může být důležité, ale není samo rozsudkem o individuálním nároku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Povolení:** Obecná živnost nenahrazuje sektorovou licenci.
- **Dohled:** Rozlišit dohledovou nápravu, správní trest a soukromý nárok investora.
- **Riziko:** Dohled neodstraňuje tržní riziko ani neslibuje náhradu každé ztráty.

Podrobnější právní rozbor

- Dohledový orgán rozhoduje v zákonném rozsahu a podléhá procesním zárukám. Investorův majetkový nárok se řeší odděleně od sankce za nepovolenou službu. Rozlišit se musí také požadavky na poskytovatele a rizikovost konkrétního produktu. Veřejné povolení či schválení prospektu nesmí být popisováno jako státní příslib návratnosti investice.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 26/16, 12. 12. 2017 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum

Okolnosti případu: Poslanci napadli zákon o evidenci tržeb i jeho dílčí ustanovení. Sporná byla administrativní zátěž, soukromí, platební režimy a další fáze zavádění evidence.

Co soud řešil: Soud rozlišil ústavní přípustnost systému jako takového od vad jednotlivých řešení. Přezkoumával také meze podzákonné normotvorby a potřebu zvažovat dopady plošné regulace.

Závěr a právní význam: Ústavní soud akceptoval základní koncepci evidence tržeb, ale zrušil některé části tehdejší úpravy. Posouzení proporcionality zahrnovalo zatížení podnikatelů, zpracování údajů a meze prováděcí normotvorby. Výsledek nelze zjednodušit na absolutní přijetí či odmítnutí celého systému. Jde o historickou kauzu: citovaný nálezn sám nedokládá existenci aktuální evidenční povinnosti. Pro studium je významná práce s intenzitou zásahu a požadavkem zákonného základu; současný stav je třeba určit z účinných předpisů.

Jak závěr použít a kde má meze: Historický závěr neprokazuje existenci povinnosti evidovat tržby dnes. Při studiu ukazuje metodu kontroly regulace, nikoli aktuální návod k daňové evidenci.

Celý odstavec 116 odůvodnění — doslovná citace

116. Důvodem, proč Ústavní soud přistoupil ke zrušení § 37 odst. 1 písm. b) ve slovech "do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" a písm. c) tohoto ustanovení zákona o evidenci tržeb je právě to, a jen to, že zvolené řešení pro 3. a 4. fázi zavádění nové evidence bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení elektronické evidence - tzv. objektivní podmínky nezávislé na způsobilosti nositele základního práva podnikat). Možnou roli zde nepochybně sehrála nedostatečná praktická zkušenost i okolnosti, za kterých se návrh zákona projednával (viz sub VI./a), což však je pro hodnocení z hlediska ústavnosti bez významu. Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak), neboť rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-26-16>

Nález Pl.ÚS 10/17, 3. 11. 2020 — Úvěrové registry a informační soukromí

Okolnosti případu: Napadená úprava umožňovala výměnu informací o platební morálce prostřednictvím úvěrových registrů. Spor se týkal ochrany osobních údajů a potřeby věřitelů hodnotit úvěrové riziko.

Co soud řešil: Soud posuzoval přiměřenost zásahu do informačního sebeurčení při zákonem vymezeném účelu a rozsahu. Hodnotil úpravu jako celek a možnosti ústavně souladného výkladu.

Závěr a právní význam: Soud zamítl návrh proti napadené zákonné úpravě sdílení údajů v registrech. Hodnotil legitimní účel posouzení úvěruschopnosti a ústavně přijatelný výklad ochranných pravidel. Rozhodnutí není souhlasem s neomezeným shromažďováním libovolných údajů ani s každým konkrétním zápisem. Při studiu je

třeba zkoumat titul zpracování, přesnost, účel, rozsah a dobu uchování. Individuální spor o nesprávný údaj se nesmí nahrazovat pouhým odkazem na obecnou ústavnost právního rámce.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr neprokazuje pravdivost každého individuálního záznamu ani oprávněnost neomezeného uchovávání. Osoba může napadat konkrétní nesprávné či neoprávněné zpracování příslušnou cestou.

Celý odstavec 129 odůvodnění – doslovná citace

129. Ústavní soud proto podle § 70 odst. 2 zákona o Ústavním soudu návrhy městského soudu i skupiny senátorů zamítl. Napadená právní úprava splňuje požadavek přiměřenosti zásahu do práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů ve světle čl. 10 odst. 3 Listiny a navazující judikatury Ústavního soudu i ESLP a lze ji vyložit ústavně souladným způsobem, slučitelným i s čl. 8 odst. 2 Úmluvy a čl. 8 odst. 2 Listiny EU.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-10-17>

Nález II.ÚS 3432/17, 11. 9. 2018 – ČSOB – předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Okolnosti případu: ČSOB se bránila příspěvkům do systému pojištění vkladů za slovenskou pobočku. Tvrdila také porušení práva na zákonného soudce kvůli nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil, zda rozdílný výklad různých instancí sám vylučuje použití acte clair. Přezkoumal odůvodnění postupu poslední instance v unijním kontextu.

Závěr a právní význam: Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenaají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky acte clair. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí. Studijní aplikace: odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.

Jak závěr použít a kde má meze: Stížnost zamítl. Rozdílný názor soudů není automatickým příkazem k předložení otázky; konkrétní pochybnosti a podmínky předložení se však musí odpovědně vyhodnotit.

Celý odstavec 39 odůvodnění – doslovná citace

39. Předchozí protichůdné argumenty naštěstí není nutné složitě poměřovat. V nedávném rozhodnutí se totiž k problematice vyjádřil přímo Soudní dvůr. Posuzoval situaci, ve které nižší portugalské soudy vykládaly určité ustanovení unijního práva různým způsobem, přičemž tamní nejvyšší soud upřednostnil jeden z výkladů a prohlásil jej za acte clair. Při návazném vnitrostátním řízení o náhradě škody za nepoložení předběžné otázky nejvyšším soudem položil nižší soud předběžnou otázku, zda byl takový postup nejvyššího soudu možný. Soudní dvůr odpověděl: "Samotná existence protichůdných rozhodnutí vydaných ostatními vnitrostátními soudy nemůže být v tomto ohledu rozhodujícím prvkem pro uložení povinnosti stanovené v čl. 267 třetím pododstavci SFEU. Soud rozhodující v posledním stupni může mít totiž bez ohledu na určitý výklad některého ustanovení unijního práva podaný nižšími soudy za to, že jím navrhovaný výklad uvedeného ustanovení, který se liší od výkladu podaného těmito soudy, je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným." (rozsudek ze dne 9. září 2015 Ferreira da Silva C-160/14, body 41-42). Unijní právo tak za určitých podmínek připouští aplikaci doktríny acte clair soudem poslední instance též tehdy, pokud ten má u stejné otázky odlišný výklad práva EU než soud instance nižší.

Celý odstavec 40 odůvodnění — doslovná citace

40. Nejvyšší soud tedy neměl optikou unijního práva automatickou povinnost předložit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, i když uplatnil ve věci jiný výklad práva EU než před ním obvodní a městský soud. Tím méně lze jednání Nejvyššího soudu kvalifikovat jako porušení stěžovatelčiných základních práv chráněných dle výše analyzovaného referenčního rámce Ústavním soudem.

Celý odstavec 41 odůvodnění — doslovná citace

41. Daný mezitimní závěr je ovšem předběžný a vyvrátil pouze požadavek na soud poslední instance podat předběžnou otázku bez dalšího vždy, když se jeho výklad práva EU liší od předchozích instancí. Sám výrok Soudního dvora z rozsudku Ferreira da Silva však podmiňuje postup soudu poslední instance tím, že jeho výklad práva EU "je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným". Porušení této přísné podmínky by ovšem v zásadě ve většině případů znamenalo, že nemohou být dodržena ani kritéria Ústavního soudu, bránící obecným soudům vykládat právo EU svévolně nebo neudržitelně. Námitky stěžovatelky dovozují ale právě takové jednání Nejvyššího soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3432-17>

Rozsudek nss 9 As 186/2025-24, 22. 7. 2026 — Otevřená data živnostenského rejstříku

Okolnosti případu: Žadatel chtěl veřejnou část živnostenského rejstříku jako otevřená data. Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo použít informační zákon s odkazem na speciální režim živnostenského zákona. Spor souvisel s možností datově zkoumat krátkodobé ubytování a zároveň s ochranou osobních údajů.

Co soud řešil: NSS porovnal úplnost zvláštní úpravy a její vztah k obecnému právu na informace. Pouhá existence odvětvového ustanovení o poskytování údajů ještě neznamená komplexní speciální režim.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr nevylučuje samostatné ochranné důvody pro konkrétní údaje. Povinný subjekt nemůže odmítnout informační zákon jen podle názvu zvláštního předpisu, ale stále musí posoudit obsah žádosti a příslušné výjimky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Právní úprava poskytování údajů zapisovaných do živnostenského rejstříku obsažená v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, není komplexní úpravou podmínek poskytnutí těchto informací. Uvedený zákon proto nepředstavuje zvláštní zákon ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/pravo-na-informace-vztah-mezi-pravni-upravou-poskytovani-udaju-zapisovanych-do-zivnostenskeho-rejstriku-podle-zivnostenskeho-zakona-a-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.p5185.html>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikaovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Nabízející tvrdí, že zápis společnosti v rejstříku opravňuje k poskytování všech investičních služeb.

Právní rozbor: Prověří se konkrétní služba, nutnost povolení a zákonná výjimka. Rejstříkový zápis není náhradou povolení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

živnostenský zákon (455/1991 Sb.), § 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

živnostenský zákon (455/1991 Sb.), § 3

(1) Živností není: a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, 2 c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu, 2a d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, 2b e) provádění archeologických výzkumů. 2c

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 2d, nelékařských zdravotnických pracovníků 2e při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat, 3 c) advokátů, 4 notářů 5a a patentových zástupců 6 a soudních exekutorů, 6a d) soudních tlumočnicků a soudních překladatelů 7, e) auditorů 8 a daňových poradců, 8a f) burzovních dohodců 8b, g) zprostředkovatelů 9a a rozhodců při řešení kolektivních sporů 9 a rozhodců při rozhodování majetkových sporů, h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, 10 i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři, 10a j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání 10b, k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací 52, l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci, m) zapsaných prostředníků podle autorského zákona.

živnostenský zákon (455/1991 Sb.), § 6

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti⁵⁸, a b) bezúhonnost.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena ^{25a}.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 2

(1) Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

(2) Česká národní banka plní tyto úkoly: a) určuje a provádí měnovou politiku, b) vydává bankovky a mince, c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky“) a spořitelních

a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji, d) vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu (§ 44 odst. 1), e) rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému, omezování nárůstu systémových rizik a udržení finanční stability a vytváří tak makrobezpečnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makrobezpečnostní politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká, f) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 44

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli služby dynamické směny měn, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a nad bezpečným fungováním bankovního systému, b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, penzijní připojištění^{9c}, doplňkové penzijní spoření, d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh bankovek a mincí, e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli, zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, f) finančními holdingovými osobami a smíšenými finančními holdingovými osobami podléhajícími schválení podle zákona upravujícího činnost bank, a g) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.

(2) Dohled zahrnuje, nejde-li o řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle jiných právních předpisů, b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo jinými právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek vydaných Českou národní bankou,

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, e) ukládání opatření k nápravě a správních trestů podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a ukládání donucovacích pokut podle jiných právních předpisů, f) řízení o přestupcích.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.), § 4

(1) Investičními službami jsou hlavní investiční služby a činnosti (dále jen „hlavní investiční služby“) a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky.

(2) Hlavními investičními službami jsou a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, d) obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, e) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, f) provozování mnohostranného obchodního systému, g) provozování organizovaného obchodního systému, h) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, i) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.), § 5

(1) Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby.

(2) Obchodníkem s cennými papíry se v tomto zákoně, s výjimkou § 5a, 6, 8a, 9a, § 10a až 10ad, § 12aa až 12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m, § 16a, 16b, § 135a až 135c, § 136 odst. 2 a 5, § 137a až 137c, § 149ga, 149gb a § 150

až 155c, rozumí i banka, která má v licenci jí udělené Českou národní bankou povoleno poskytování hlavních investičních služeb.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení“) a) dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1), b) zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, c) spojením soutěžitelů, nebo d) orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).

(2) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie²³, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie²⁴ a dále upravuje postup při aplikaci článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Evropskou komisí¹ (dále jen „Komise“) a s orgány ostatních členských států Evropské unie při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy^{1a} (dále jen „Nařízení“) a Nařízení rady (ES) o kontrole spojování podniků 1b (dále jen „Nařízení o fúzích“).

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 20

(1) Působnost Úřadu je upravena zvláštním právním předpisem.¹⁴ Úřad kromě pravomocí podle jiných ustanovení tohoto zákona a) vykonává dozor nad tím, zda a jakým způsobem soutěžitelé plní povinnosti vyplývající pro ně z tohoto zákona nebo z rozhodnutí Úřadu vydaných na základě tohoto zákona, b) vykonává dozor nad tím, zda orgány veřejné správy nenarušují hospodářskou soutěž, c) zveřejňuje návrhy na povolení spojení soutěžitelů, d) zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí.

(2) V případech, kdy situace na jednotlivých trzích naznačuje, že hospodářská soutěž je narušena, provádí Úřad na takových trzích šetření soutěžních podmínek (dále jen „sektorová šetření“) a navrhuje opatření k jejich zlepšení, zejména vydává zprávy, jejichž obsahem jsou doporučení ke zlepšení soutěžních podmínek.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

živnostenský zákon (455/1991 Sb.): § 2-3, § 6. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.): § 2, § 44. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.): § 4-5. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2028.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.): § 1, § 20. Znění: 3. 4. 2025.

D08 — Obchodní korporace - Založení. Vklad. Základní kapitál. Podíl. Orgány obchodní korporace. Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce. Podnikatelská seskupení

Základní výklad a souvislosti

Obchodní korporace vzniká až zákonem určenou právní skutečností, zpravidla zápisem do obchodního rejstříku; založení zakladatelským jednáním je předchozí fáze. Vkladová povinnost, předmět vkladu, splacení a ocenění se odlišují od základního kapitálu a od majetku korporace. Podíl představuje účast společníka a z ní plynoucí práva a povinnosti. Člen orgánu vykonává funkci s péčí řádného hospodáře; pravidlo podnikatelského úsudku chrání informované a loajální rozhodování, nikoli libovolný hospodářský neúspěch. Vyloučení člena z výkonu funkce má zákonné důvody a procesní režim. Podnikatelská seskupení vyžadují rozlišení vlivu, ovládání a koncernu včetně ochrany ovládané osoby a věřitelů.

Korporace a oddělený majetek

Korporace má vlastní **právní osobnost**. Vklad, **základní kapitál** a aktuální majetek nejsou totéž; zápis vysokého kapitálu není zárukou solventnosti.

Člen a orgán

Podíl nese členská práva, statutární funkce povinnost řídit a zastupovat. Společník není automaticky oprávněným jednatelem.

Proces

Založení předchází vzniku, rozhodování orgánů jednání navenek. Péče řádného hospodáře vyžaduje materiálně informované a loajální jednání.

Seskupení

Ovládání a koncern mají zákonné důsledky a podmínky. Politická kauza střetu zájmů nenahrazuje soukromoprávní test ovládající osoby.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Vznik:** Podpis smlouvy není zpravidla vznikem právnické osoby.
- **Kapitál:** Účetní a právní veličina není neměnnou peněžní rezervou.
- **Seskupení:** Koncernová výhoda sama neospravedlňuje jakoukoli újmu bez zákonného vyrovnání.

Podrobnější právní rozbor

- Péče řádného hospodáře posuzuje rozhodovací proces v tehdejší situaci. Soud nemá mechanicky trestat každý podnikatelský neúspěch, ale informovanost a loajalita musí být skutečné. Střet zájmů vyžaduje transparentnost a příslušný postup. Koncernový zájem může být významný jen v zákonném režimu vyrovnání újmy; neodstraňuje automaticky ochranu ovládané osoby.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 4/17, 11. 2. 2020 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů

Okolnosti případu: Prezident a skupina poslanců napadli pravidla o střetu veřejných funkcí s hospodářskými a mediálními zájmy. Politické označení lex Babiš zachycuje okolnosti vzniku, avšak předmětem přezkumu byly obecné normy.

Co soud řešil: Soud posuzoval demokratickou soutěž, ochranu práv dotčených funkcionářů a přiměřenost omezení. Abstraktní kontrola nebyla řízením o osobní vině, konkrétní dotaci ani správnosti jednotlivého auditu.

Závěr a právní význam: Meritorní nález z roku 2020 hodnotí obecná zákonná omezení střetu veřejné funkce a hospodářských zájmů. Ústavní soud podstatně napadené části nezrušil; část návrhu odmítl. Jde o přezkum ústavnosti pravidel, nikoli rozhodnutí o osobní vině politika, konkrétní dotační pohledávce či výsledku evropského auditu. Pro studium je důležité rozlišit veřejnoprávní střet zájmů a soukromoprávní ovládání korporace. Označení politické kauzy nesmí nahradit analýzu výroku, legitimního cíle omezení a proporcionality.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr neumožňuje tvrdit, že tím byla právně vyřešena každá následná kauza téhož politika. Jednotlivý střet zájmů se musí podřadit konkrétním ustanovením a rozhodnout příslušným postupem.

Celý odstavec 243 odůvodnění — doslovná citace

243. Vedlejší účastnice v průběhu řízení dne 20. 12. 2019 doplnila své vyjádření (viz sub 47 a násl.) a spojila je s návrhem, aby soudce zpravodaj s ohledem na důvěrnou povahu Auditní zprávy vyžádal její oficiální překlad od Ministerstva pro místní rozvoj. Ústavní soud ve shora uvedeném odůvodnění svého nálezu na více místech vyložil, jaký je účel řízení ve věci návrhu o abstraktní kontrole ústavnosti zákonů. Proto nemohl návrhu vedlejší účastnice vyhovět, neboť předmětem tohoto řízení není konkrétní případ založený na jednom konkrétním rozhodnutí orgánu EU, nýbrž rubrikovaná ustanovení zákona o střetu zájmů vztahující se na všechny případy stejného druhu i pro budoucnost. De facto však Ústavní soud vypořádal i argumentaci vedlejší účastnice tím, že rozhodl o návrhu na zrušení § 4b a 4c zákona o střetu zájmů a předestřel jejich ústavně konformní výklad [sub IX. c) a IX. d)].

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-4-17_2

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Jednatel schválí rizikovou investici bez podkladů a s osobním zájmem na dodavateli.

Právní rozbor: Hodnotí se postup v době rozhodování, informace, loajalita a střet zájmů. Samotná následná ztráta odpovědnost nedokazuje, ale absence informovanosti a loajality je zásadní.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 1

(1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva.

(2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen „osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

(3) Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost.

(4) Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouští přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 8

(1) Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny.

(2) Připouští-li právní předpis, aby společnost založil jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 15

(1) Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá hodnota akcie.

(2) Předmětem vkladu je věc, kterou se společník nebo budoucí společník (dále jen „vkladatel“) zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen „vkladová povinnost“).

(3) Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále jen „peněžitý vklad“) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále jen „nepeněžitý vklad“).

(4) Emisním kursem se pro potřeby tohoto zákona rozumí vklad a případné emisní nebo vkladové ážio.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 30

Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 31

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 51

(1) Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

(2) Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 52

(1) Při posouzení, zda člen voleného orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédně k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu

obchodní korporace.

(2) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen voleného orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 53

(1) Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba obchodní korporaci v penězích.

(2) K právním jednáním obchodní korporace omezujícím odpovědnost člena jejího voleného orgánu se nepřihlíží.

(3) Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře obchodní korporaci újma, může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků.

(4) Prohlásí-li soud za neplatné usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace schvalující smlouvu o vypořádání újmy podle odstavce 3, hledí se na ni jako na neplatnou; ode dne právní moci rozhodnutí o neplatnosti usnesení běží pro uplatnění práva domáhat se újmy podle odstavce 1 nová promlčecí lhůta.

Pravidla o střetu zájmů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 54

(1) Dozví-li se člen voleného orgánu obchodní korporace, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. Člen kontrolního orgánu informuje kontrolní orgán; je-li jeho jediným členem, informuje nejvyšší orgán. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi voleného orgánu obchodní korporace blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

(2) Člen voleného orgánu splní povinnosti podle odstavce 1 i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný společník vykonává jeho působnost.

(3) Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena voleného orgánu obchodní korporace jednat v zájmu obchodní korporace.

(4) Kontrolní nebo nejvyšší orgán může na vymezenou dobu pozastavit člena voleného orgánu při střetu zájmů, výkon jeho funkce.

(5) Kontrolní orgán podá nejvyššímu orgánu zprávu o informacích, které obdržel podle odstavce 1, případně o jím pozastaveném výkonu funkce podle odstavce 4.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 63

(1) Soud může i bez návrhu rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní korporace, který v posledních 3 letech před zahájením řízení opakovaně nebo závažně porušil své povinnosti při výkonu funkce, nesmí až po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace (dále jen „vyloučení člena statutárního orgánu“).

(2) Soud rozhodne i bez návrhu o vyloučení člena statutárního orgánu, jestliže byla tomuto členovi statutárního orgánu uložena povinnost podle § 66 odst. 1.

(3) Návrh na vydání rozhodnutí o vyloučení člena statutárního orgánu může podat každý, kdo na něm má důležitý zájem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 71

(1) Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (dále jen „vlivná osoba“) rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace (dále jen „ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.

(2) Neuhradí-li vlivná osoba způsobenou újmu nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, nebo v jiné dohodnuté přiměřené lhůtě, nahradí i újmu, která v této souvislosti vznikla společníkům ovlivněné osoby.

(3) Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch dluhů, které jim ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění podle odstavce 1 zcela nebo zčásti splnit.

(4) Vlivem podle odstavce 1 se rozumí také vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných osob.

(5) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na jednání členů volených orgánů ovlivněné osoby .

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 74

(1) Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

(2) Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.

(3) Řídící osoba podle § 79 a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže ve vztahu k většinovému společníkovi § 75 stanoví jinak. Řízená osoba podle § 79 je vždy ovládanou osobou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 79

(1) Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba“) jinou osobou nebo osobami (dále jen „řídící osoba“) tvoří s řídící osobou koncern.

(2) Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.

(3) Existenci koncernu jeho členové bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách, jinak nelze postupovat podle § 72.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 159

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 1, § 8, § 15, § 30–31, § 51–54, § 63, § 71, § 74, § 79. Znění: 19. 7. 2024.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 159. Znění: 1. 1. 2027.

D09 — Obchodní korporace - veřejná obchodní společnost.

Základní výklad a souvislosti

Veřejná obchodní společnost je osobní společnost nejméně dvou osob, které se účastní podnikání nebo správy vlastního majetku a ručí za dluhy společně a nerozdílně. Osobní povaha se projevuje v zásadách účasti, vedení společnosti a změnách společníků. Povinnosti společníka vůči společnosti je nutné oddělit od ručení věřiteli; věřitelův nárok se řídí zákonnými pravidly ručení. Společenská smlouva upravuje vnitřní režim v dovořeném rozsahu, nemůže však interním ujednáním libovolně omezit zákonnou ochranu třetího. Při zániku účasti a zrušení společnosti se posuzují zvláštní důvody a možnost pokračování ostatních společníků.

Osobní společnost

Veřejná obchodní společnost staví na osobní účasti a zákonné odpovědnosti společníků. Samostatnost společnosti neznamena omezené ručení členů jako u kapitálové formy.

Subjekty

Společníci mají členské a případně statutární postavení podle zákona a smlouvy. Věřitel společnosti využívá pravidla ručení v příslušném rozsahu.

Rozhodování

Vnitřní řízení a zastupování navenek se zkoumají odděleně. Dohoda o rozdělení práce nemusí odstranit zákonný vnější režim.

Konec účasti

Odchod společníka a zrušení společnosti mají specifické následky. Vypořádání nezaručuje automatické zproštění všech vztahů vůči třetím osobám.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Ručení:** Věřitel není automaticky vázán interním rozdělením odpovědnosti.
- **Vklad:** Nevycházet mechanicky z kapitálových pravidel společnosti s ručením omezeným.
- **Správa:** Rozlišit obchodní vedení a zastupování navenek.

Podrobnější právní rozbor

- Osobní ručení společníků zvyšuje ochranu věřitelů, ale jeho uplatnění vyžaduje konkrétní zákonný postup. Vnitřní dohoda o správě není totožná s oprávněním zastupovat společnost navenek. Změna účasti může ovlivnit starší a nové dluhy rozdílně, proto je třeba určit čas jejich vzniku a použitelné ustanovení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Společníci si sjednají, že za dluhy bude odpovídat pouze jeden z nich, a tuto dohodu předloží věřiteli.

Právní rozbor: Dohoda může upravovat jejich vnitřní vypořádání, ale nezruší zákonné ručení vůči věřiteli. Případný regres se posoudí samostatně.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 95

(1) Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.

(2) V případě, kdy je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 96

Firma obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení „a spol.“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 97

(1) Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou.

(2) Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 98

Společenská smlouva obsahuje také a) firmu společnosti, b) předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku, a c) určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby názvu (dále jen „jméno“) a bydliště nebo sídla.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 99

(1) Společenskou smlouvu lze měnit pouze dohodou všech společníků.

(2) Má-li být změnou společenské smlouvy zasahováno do práv společníků, je třeba ke změně souhlasu těch společníků, do jejichž práv se zasahuje.

(3) Každý společník má jeden hlas, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 100

Má-li podle společenské smlouvy společník vkladovou povinnost, splní ji ve lhůtě, způsobem a v rozsahu určených společenskou smlouvou, jinak v penězích bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 101

(1) Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, platí úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené jiným právním předpisem, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(2) Společník, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může být ze společnosti jejím nejvyšším orgánem po marném uplynutí dodatečně lhůty určené pro splnění vyloučen, určuje-li tak společenská smlouva; to neplatí, jsou-li ve společnosti jen dva společníci. K rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech společníků; k hlasu vylučovaného společníka se při rozhodování nepřihlíží.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 102

(1) Každý společník je oprávněn domáhat se za společnost u soudu splnění vkladové povinnosti proti společníkovi, který je s jejím splněním v prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Věta první se nepoužije, bylo-li před podáním návrhu již zahájeno jednání o vyloučení společníka ze společnosti podle § 101 odst. 2 a v tomto řízení se řádně pokračuje.

(2) Návrh podle odstavce 1 může společník podat jen tehdy, pokud jej bez zbytečného odkladu poté, co na to společnost upozorní, nejpozději však do jednoho měsíce, nepodá společnost.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 103

(1) Připouští-li to společenská smlouva, může společník za podmínek ve společenské smlouvě určených a se souhlasem všech společníků splnit svou vkladovou povinnost také provedením nebo prováděním práce nebo

poskytnutím nebo poskytováním služby. V takovém případě obsahuje společenská smlouva i ocenění prováděné práce nebo poskytované služby nebo způsob ocenění.

(2) Jestliže je společník povinen pro společnost provádět práci nebo jí poskytovat služby, aniž tím plní svou vkladovou povinnost, poskytne mu společnost podíl na zisku ve výši odpovídající ocenění provedených prací nebo poskytnutých služeb, ledaže společenská smlouva stanoví jiný způsob vypořádání.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 104

(1) Společnost nahradí společníkovi výdaje, které vynaložil při zařizování záležitostí společnosti a které mohl rozumně pokládat za potřebné; to platí obdobně pro obvyklý úrok z vynaložených výdajů, počítaný od okamžiku jejich vynaložení.

(2) Právo na náhradu výdajů lze uplatnit do 3 měsíců od okamžiku jejich vynaložení; k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 105

K rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu všech společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 106

(1) Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46, nebo jeden z nich.

(2) Je-li podle společenské smlouvy určení některého ze společníků podle odstavce 1 neodvolatelné, může soud toto určení na návrh některého ze společníků zrušit, porušuje-li určený společník zvlášť závažným způsobem své povinnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 107

Každý společník může nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnost tuto skutečnost doloží.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 108

(1) Každý společník je oprávněn domáhat se u soudu za společnost proti jinému společníkovi náhrady újmy, kterou společnosti způsobil, nebo splnění jeho případné povinnosti plynoucí ze smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3; ustanovení § 102 se použije přiměřeně.

(2) Přestane-li být společník, který společnickou žalobu podal, společníkem, zastupuje v řízení společnost jeho právní nástupce. Zanikne-li společníkovi účast bez právního nástupce, společnost nadále zastupuje, má-li na vydání rozhodnutí právní zájem. Nemá-li na vydání rozhodnutí právní zájem, soud řízení zastaví, pokud ve lhůtě 3 měsíců od vyvěšení rozhodnutí soudu na úřední desce soudu, v němž soud společníky poučí, že mohou společnost v řízení zastoupit, nezastoupí společnost jiný společník.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 109

(1) Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Společník nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu jiné obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern.

(2) Společenská smlouva může zákaz konkurence upravit odlišně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 110

(1) Společník může do společnosti přistoupit nebo ze společnosti vystoupit změnou společenské smlouvy.

(2) Přistoupivší společník ručí i za dluhy společnosti vzniklé před jeho přistoupením. Může však požadovat po ostatních společnících, aby mu poskytli plnou náhradu za poskytnuté plnění a nahradili náklady s tím spojené.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 111

(1) Po zániku účasti ve společnosti ručí společník jen za ty dluhy společnosti, které vznikly před zánikem jeho účasti.

(2) Společník nemůže po společnosti požadovat, aby mu byl vyplacen podíl nebo aby bylo mezi společníky rozděleno jmění.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 112

(1) Veškerý zisk, jiné vlastní zdroje a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem, neurčí-li společenská smlouva jiný poměr.

(2) Společník má právo na podíl na zisku ve výši 25 % z částky, v níž splnil svou vkladovou povinnost. Pokud zisk společnosti k vyplacení této částky nepostačuje, rozdělí se mezi společníky v poměru částek, v nichž splnili svou vkladovou povinnost. Zbylý zisk se dělí mezi společníky podle odstavce 1.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 113

(1) Společnost se zrušuje a) výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou, b) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost, c) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, d) zánikem společníka právnické osoby, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce, e) okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek některého ze společníků, f) okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty některého ze společníků, g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po uplynutí lhůty

uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut, h) dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky podle § 46, i) vyloučením společníka podle § 115 odst. 2, nebo j) z jiných důvodů určených ve společenské smlouvě.

(2) Při důvodech zrušení společnosti uvedených v odstavci 1, s výjimkou důvodů uvedených v písmenech b) a h), se mohou ostatní společníci do okamžiku předložení konečné zprávy o průběhu likvidace likvidátorem změnou společenské smlouvy dohodnout, že společnost trvá nadále i bez společníka, jehož se důvod zrušení týká. Tato dohoda společníků může být také předem obsažena ve společenské smlouvě.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 114

(1) Byl-li poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším trvání společnosti, zrušen konkurs na majetek společníka z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že společníkův majetek byl zcela nepostačující, účast společníka ve společnosti se obnoví dnem, kdy je společnosti doručen projev vůle společníka účast obnovit; nestane-li se tak do 4 měsíců od právní moci takového rozhodnutí, toto právo zaniká. Vyplatila-li společnost vypořádací podíl, společník ho nahradí společnosti spolu s projevem vůle účast obnovit, jinak se mu účast ve společnosti neobnoví.

(2) Odstavec 1 se použije obdobně i v případě, kdy byl skončen výkon rozhodnutí, nebo zanikly účinky exekučního příkazu k postižení podílu, ledaže byla vymáhaná povinnost alespoň zčásti splněna z prostředků získaných postižením podílu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 115

(1) Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník zvláště závažným způsobem své povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost založena.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 116

Převod podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti se zakazuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 117

(1) Dědic podílu, který se nechce stát společníkem, je oprávněn svou účast ve společnosti vypovědět, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k této výpovědi nepřihlíží.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 95–117. Znění: 19. 7. 2024.

D10 — Obchodní korporace - komanditní společnost.

Komanditní suma.

Základní výklad a souvislosti

Komanditní společnost spojuje nejméně jednoho komplementáře ručícího neomezeně a nejméně jednoho komanditistu, jehož ručení je zákonem omezeno. Rozdíl mezi oběma skupinami společníků ovlivňuje statutární orgán, rozhodování a rozdělení výsledku hospodaření. Výše vkladu, jeho splacení a rejstříkový údaj mají dopad na rozsah ručení komanditisty; komanditní suma je zvláštní smluvní institut a není synonymem vkladu. Přesnou výši odpovědnosti nelze odvodit pouze z názvu společnosti. Při právním jednání je třeba určit, kdo je oprávněn zastupovat společnost a zda není naplněna zvláštní situace měnící ručení.

Dva druhy společníků

Komplementář a komanditista mají rozdílnou odpovědnost a účast na řízení. Komanditní společnost proto kombinuje osobní a kapitálové prvky.

Vklad a suma

Vklad a komanditní suma nejsou vždy stejnou kategorií. Jejich vztah a zápis ovlivňují ručení podle zákona.

Jednání

Statutární oprávnění a členské hlasování se rozlišují. Komanditista není automaticky oprávněn zastupovat společnost jen tím, že do ní investoval.

Praxe

Před uplatněním dluhu se ověří typ společníka, zápisy a relevantní splnění povinnosti. Interní slib omezení ručení nepůsobí bez zákonné opory navenek.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Postavení:** Komanditista a komplementář nejsou zaměnitelní.
- **Suma:** Je nutné přečíst společenskou smlouvu a zákonný režim.
- **Publicita:** Pro rozsah ochrany věřitele jsou významné i zveřejněné údaje.

Podrobnější právní rozbor

- Komanditní suma musí být vyložena podle společenské smlouvy a zákonných účinků. Nejde pouze o jiný účetní název základního vkladu. Interní rozdělení zisku, obchodní vedení a vnější ručení představují tři odlišné otázky. Přenos pravidel veřejné obchodní společnosti je možný jen v příslušném rozsahu zákonné subsidiarity.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Komanditista tvrdí, že věřitel po něm nemůže nikdy požadovat jakékoli plnění.

Právní rozbor: Prověří se nesplacený vklad, jeho zapsání, případná komanditní suma a jiné zákonné důvody ručení. Omezené ručení neznamená jeho úplnou absenci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 118

(1) Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen „komplementář“).

(2) Firma obsahuje označení „komanditní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář. Ustanovení § 95 odst. 3 se na postavení komanditistů nepoužije, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 119

Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy zákona neplyne něco jiného, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 120

(1) Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů.

(2) Výše vypořádacího podílu komanditisty se určí podle pravidel stanovených tímto zákonem pro vypořádací podíl ve společnosti s ručením omezeným.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 121

(1) Komanditista splní vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě, jinak v penězích a bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

(2) Ustanovení § 103 se na postavení komanditistů nepoužije, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 122

Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 123

Ustanovení o převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným se použijí přiměřeně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 124

Společenská smlouva obsahuje také a) určení, který ze společníků je komplementář a který komanditista, b) výši vkladu každého komanditisty.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 125

(1) Statutárním orgánem společnosti jsou všichni komplementáři, kteří splňují požadavky stanovené v § 46. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z komplementářů, kteří splňují požadavky stanovené v § 46, nebo jeden z nich.

(2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, rozhodují ve věcech, které nepřísluší statutárnímu orgánu, všichni společníci, přičemž zvlášť hlasují komplementáři a zvlášť komanditisté.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 126

(1) Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře. Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu.

(2) Komplementáři si část zisku a ztráty rozdělí podle § 112.

(3) Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou.

(4) Odstavce 2 a 3 se použijí, neurčí-li společenská smlouva nebo rozhodnutí všech společníků jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 127

(1) Důvodem pro zrušení společnosti není a) nastoupení účinků prohlášení konkursu na majetek komanditisty, b) nastoupení účinků schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty komanditisty, c) pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty, nebo právní moc exekučního příkazu k postižení podílu komanditisty po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní moc rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut, není-li podíl komanditisty převoditelný, d) smrt nebo zánik komanditisty, e) výpověď komanditisty podle § 113 odst. 1 písm. a), nebo f) vyloučení komanditisty podle § 115 odst. 2.

(2) Důvody podle odstavce 1 způsobují zánik účasti komanditisty ve společnosti.

(3) Ke zrušení komanditní společnosti postačí, že požadavky § 46 nesplňuje žádný z komplementářů.

(4) Účast komanditisty zaniká i doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 128

(1) Jestliže je zrušen konkurs na majetek komanditisty z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že komanditistův majetek byl zcela nepostačující, účast komanditisty ve společnosti se obnoví dnem, kdy je společnosti doručen projev vůle komanditisty účast obnovit; nestane-li se tak do 4 měsíců od právní moci takového rozhodnutí, toto právo zaniká. Vyplatila-li společnost vypořádací podíl, komanditista ho nahradí společnosti spolu s projevem vůle účast obnovit, jinak se mu účast ve společnosti neobnoví.

(2) Odstavec 1 se použije obdobně i v případě, kdy byl skončen výkon rozhodnutí, nebo zanikly účinky exekučního příkazu k postižení podílu, ledaže byla vymáhaná povinnost alespoň zčásti splněna z prostředků získaných postižením podílu.

(3) Projev vůle podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.

Komanditní suma

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 129

(1) Pokud společenská smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky (dále jen „komanditní suma“), uvede se tato částka ve společenské smlouvě. Nelze sjednat nižší komanditní sumu, než kolik činí vklad komanditisty.

(2) Postupuje-li společnost podle odstavce 1, uplatní se tyto výjimky z úpravy komanditní společnosti a) část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů a komanditních sum, b) ztrátu uhradí komanditista s ostatními společníky podle svého podílu, avšak jen do výše své komanditní sumy, c) za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše jeho komanditní sumy zapsané v obchodním rejstříku v době, kdy je věřitel vyzval k plnění.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 130

Komanditní suma se snižuje v rozsahu, ve kterém komanditista splnil svou vkladovou povinnost.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 131

(1) Změny komanditní sumy jsou účinné jejich zápisem do obchodního rejstříku.

(2) Pokud komanditista nebo společnost s jeho souhlasem uveřejnili zvýšení jeho komanditní sumy anebo to věřitelům jinak oznámili, ručí komanditista podle § 129 odst. 2 písm. c) do výše zvýšené komanditní sumy.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 118-131. Znění: 19. 7. 2024.

D11 — Obchodní korporace - společnost s ručením omezeným. Druhy podílů. Kmenový list. Společenská smlouva. Práva a povinnosti společníků. Orgány společnosti. Zánik účasti společníka ve společnosti. Změny výše základního kapitálu. Zrušení společnosti.

Základní výklad a souvislosti

Společnost s ručením omezeným je kapitálová korporace s významnou možností smluvního uspořádání. Společník neručí obecně celým majetkem, ale zákonné ručení je třeba určit podle rozsahu nesplněných vkladových povinností a rejstříkového stavu. Podíly mohou mít odlišná práva, dovolí-li to zákon a společenská smlouva. Kmenový list je cenný papír na řad a jeho vydání má zákonné předpoklady; nelze jej zaměňovat s jakýmkoli podílem. Základními orgány jsou valná hromada a jednatelé, případně dozorčí rada. Převod podílu, zánik účasti, změna kapitálu a zrušení společnosti mají samostatné postupy; převoditelnost je zásadní také pro exekuční postižení podílu.

SRO a podíl

Podíl vyjadřuje účast ve společnosti a může mít různé zákonné druhy. Majetek společnosti zůstává oddělen od majetku společníka.

Orgány

Valná hromada a jednatel mají různé kompetence. Usnesení valné hromady není samo každou smlouvou společnosti s třetí osobou.

Změny

Převod podílu, změna kapitálu a zánik účasti mají vlastní formu, souhlasy a účinky. Kmenový list se použije jen při dovolených podmínkách.

Ochrana

Menšinová práva a přezkum usnesení mají zákonné lhůty. Nevýhodnost rozhodnutí pro jednoho člena sama neznamena jeho neplatnost.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Majetek:** Dluh společnosti není automaticky dluhem společníka.
- **Orgány:** Valná hromada nenahrazuje jednatele při každém jednání navenek.
- **Podíl:** Provéřit smluvní omezení, souhlas a zvláštní práva.

Podrobnější právní rozbor

- Převod podílu je třeba odlišit od přechodu a od zániku účasti. Omezení převoditelnosti může ovlivnit exekuční realizaci. Věřitel společníka a věřitel společnosti mají jiný majetkový objekt. Při nároku proti jednateři se musí vymezit právní důvod odpovědnosti, nelze jen označit dluh společnosti a předpokládat jeho osobní povinnost.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

EPRAVO.CZ – Výklad některých otázek valných hromad obchodních korporací; 14. 9. 2026

Sekundární odborný rozbor upozorňuje na rozdíl mezi tématem uvedeným v pozvánce a doslovnou podobou návrhu usnesení, dále na protinávhrhy a informační práva společníků. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost nemají totožný **formální** režim. Pro studium je třeba určit právní obsah pozvánky, možnost účasti a obrany společníka a ochranu třetích osob. Článek je komentářem, nikoli originálem soudního rozhodnutí; jeho shrnutí nesmí být vydáváno za samostatné závazné pravidlo bez souvislosti se zákonem o obchodních korporacích.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Společník předá zájemci kmenový list, přestože pro jeho vydání nebyly splněny zákonné podmínky.

Právní rozbor: Zkoumá se přípustnost vydání, povaha podílu a platný převodní mechanismus. Pouhé označení listiny jako kmenový list nezajistí zákonné účinky.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 132

(1) Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.

(2) Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 133

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 134

(1) Plnění věřiteli poskytnuté společníkem z důvodu jeho ručení podle § 132 odst. 1 se započítává na splnění jeho nejdříve splatné vkladové povinnosti.

(2) V případě, že započtení není možné, poskytne společníkovi náhradu za jeho plnění společnost. Nedosáhne-li společník náhrady plnění od společnosti, poskytnou mu náhradu za jeho plnění společníci v poměru, v jakém nesplnili svou vkladovou povinnost podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku ke dni, v němž byl společník vyzván k plnění.

Druhy podílů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 135

(1) Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní.

(2) Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu.

(3) Upraví-li společenská smlouva podíly, se kterými není spojeno hlasovací právo, není tím dotčeno ustanovení § 171 odst. 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 136

Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě.

Kmenový list

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 137

(1) Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl.

(2) Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna.

(3) Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 138

(1) Kmenový list obsahuje a) označení, že se jedná o kmenový list, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) výši vkladu připadající na podíl, d) jednoznačnou identifikaci společníka, e) název druhu podílu, k němuž je kmenový list vydán, upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů, a označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a f) číslo kmenového listu a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

(2) Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik kmenových listů nahrazuje, a označení podílů, které nahrazuje.

Seznam společníků

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 139

(1) Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost.

(2) Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, výše jeho podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad (dále jen „příplatek“) spojenou s podílem, bude-li určena, den zápisu do seznamu společníků a označení podílu, může-li společník vlastnit více podílů. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu. Upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů, uvede se i jejich název.

(3) Vydala-li společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 140

Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 141

(1) Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají.

(2) Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu společníků bez zbytečného odkladu vymaže.

Vklad

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 142

(1) Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.

(2) Výše vkladu může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 143

(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu. Odměna znalci za zpracování znaleckého posudku se určí dohodou a hradí ji společnost. Vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku. V případě, že společnost nevznikne, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé.

(2) Znalce podle odstavce 1 vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak jednatel.

(3) Posudek znalce obsahuje alespoň popis nepeněžitého vkladu, použité metody ocenění nebo metodu ocenění, částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, a odůvodnění, jak znalec k tomu ocenění došel.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 161

(1) Společníci se podílejí na zisku a na jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak. Neurčí-li společenská smlouva jinak, vyplácí se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích určených v penězích.

(2) Společnost vyplatí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí na adresu společníka nebo bezhotovostním převodem na jeho účet, ledaže společenská smlouva nebo usnesení valné hromady určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 190

(1) Valná hromada rozhoduje usnesením.

(2) Do působnosti valné hromady patří a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská smlouva nebo zákon, nedochází-li k ní na základě zákona, b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, c) volba a odvolání jednatele, případně členů dozorčí rady, byla-li zřízena, d) volba a odvolání likvidátora, určí-li tak společenská smlouva, e) schvalování udělení a odvolání prokury, ledaže společenská smlouva určí jinak, f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, určí-li tak společenská smlouva, g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích, k) schválení finanční asistence, l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, m) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem, n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

o) rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem, p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo společenská smlouva.

(3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 194

(1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.

(2) Určí-li tak společenská smlouva, tvoří více jednatelů kolektivní orgán; ustanovení § 440 a 444 se použijí obdobně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 207

(1) Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka.

(2) Podmíní-li společenská smlouva převod podílu podle odstavce 1 souhlasem některého z orgánů společnosti a není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají

tytéž účinky, jako při

odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 211

(1) Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; k právu uplatněnému po 3 měsících od právní moci usnesení soudu o dědictví se nepřihlíží.

(2) Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, se nesmí podílet na činnosti společnosti, ani když takovouto povinnost určuje společenská smlouva, ledaže se s ostatními společníky dohodne písemně jinak.

(3) Účast dědice ve společnosti nelze zrušit, jedná-li se o jediného společníka.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 216

(1) Základní kapitál lze zvýšit a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, b) z vlastních zdrojů, nebo c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b).

(2) Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a vnesením všech nepeněžitých vkladů nebo splacením takové části peněžitých vkladů určené společenskou smlouvou nebo rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, s jejímž splacením společenská smlouva nebo toto rozhodnutí spojuje účinky zvýšení základního kapitálu; je-li taková část peněžitých vkladů určená společenskou smlouvou, může rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit, že účinky zvýšení základního kapitálu nastávají později. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nebo kombinací způsobů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 132–143, § 161, § 190, § 194, § 207, § 211, § 216. Znění: 19. 7. 2024.

D12 — Obchodní korporace - akciová společnost. Emisní kurs akcie. Emisní ážio. Založení společnosti. Změny výše základního kapitálu

Základní výklad a souvislosti

Akciová společnost je korporace, jejíž **základní kapitál** je rozvržen na určitý počet akcií. Založení, upsání a splacení emisního kursu i vznik společnosti tvoří navazující fáze. Emisní kurs je částka, za kterou společnost akcii vydává, a emisní ážio je zákonem vymezený rozdíl; ani jeden pojem není automaticky aktuální tržní cenou. Zvyšování kapitálu lze provádět různými zákonnými způsoby s odlišnou ochranou věřitelů a akcionářů. Snížení kapitálu vyžaduje dodržení postupu a ochranných pravidel. Přednostní práva, informační povinnosti a zápis změny se nevyčerpávají pouhým rozhodnutím valné hromady.

Kapitálová konstrukce AS

Akciová společnost soustřeďuje účast prostřednictvím akcií. **Základní kapitál** je právní údaj, nikoli aktuální peněžní zůstatek či tržní hodnota podniku.

Emise

Emisní kurs a emisní ážio vyjadřují jiné části ekonomické a právní konstrukce. Jmenovitá hodnota nemusí odpovídat ceně, za kterou se akcie prodává.

Založení

Zakladatelské jednání, upsání a splacení a vznik společnosti mají vlastní kroky. Nesplněná vkladová povinnost se řeší zákonným postupem.

Změna

Zvýšení a snížení kapitálu chrání členy i věřitele stanovenými procedurami. Pouhé účetní rozhodnutí nemusí dostačovat k požadovanému korporáčnímu účinku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Hodnoty:** Jmenovitá hodnota, emisní kurs a tržní cena se liší.
- **Změna:** Rozlišit rozhodnutí, realizaci a účinky zápisu.
- **Ochrana:** Kapitálový úkon není běžné vyplácení peněz akcionářům.

Podrobnější právní rozbor

- Přednostní právo při zvýšení kapitálu chrání dosavadní účast v zákonném rozsahu. Jeho omezení vyžaduje příslušné předpoklady a není běžným pokynem vedení. U snížení je podstatná ochrana věřitelů a návaznost zápisu. Výtěžek emise, emisní kurs a účetní kapitál se nesmějí zaměňovat s aktuální tržní hodnotou akcií.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Valná hromada oznámí snížení kapitálu a okamžitě vyplatí všem akcionářům odpovídající částku.

Právní rozbor: Určí se příslušný způsob snížení a zákonné ochranné podmínky. Samotné rozhodnutí nezbavuje společnost povinností vůči věřitelům a rejstříku.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 243

- (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.
- (2) Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 246

- (1) Základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách. V případě, že akciová společnost vede podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech.
- (2) Výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 247

- (1) Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie.
- (2) Emisní kurs akcie, která nemá jmenovitou hodnotu a představuje stejný podíl na základním kapitálu společnosti (dále jen „kusová akcie“), nesmí být nižší, než je její účetní hodnota. Účetní hodnota akcie, která nemá jmenovitou hodnotu a představuje stejný podíl na základním kapitálu společnosti (dále jen „kusová akcie“), se určí tak, že se částka základního kapitálu vydělí počtem akcií.

Emisní ážio

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 250

- (1) K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel.
- (2) Stanovy obsahují také a) firmu a předmět podnikání nebo činnosti, b) výši základního kapitálu, c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, formu, zda jsou listinné nebo zaknihované, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou listinné akcie imobilizovány, d) mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, e) počet hlasů spojených s jednou akcií, celkový počet hlasů ve společnosti a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a mají-li být vydány akcie bez hlasovacího práva, obsahují stanovy i počet hlasů spojených s jednou akcií pro případ, že vlastník této akcie může hlasovat na valné hromadě, f) údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a g) jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 253

- (1) Založení společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní ážio a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě určené ve stanovách a na účet banky zřízený správcem vkladu, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
- (2) Není-li splněna povinnost podle odstavce 1 a § 23 odst. 3, nelze společnost zapsat do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 270

- (1) Stanovy mohou převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit.
- (2) Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna je účinná dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 464

(1) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh.

(2) Zvyšuje-li základní kapitál upsáním nových akcií společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh, nastávají účinky zvýšení základního kapitálu upsáním akcií a vnesením všech nepeněžitých vkladů nebo splacením takové části jejich emisního kursu určené stanovami nebo rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, s jejímž splacením toto rozhodnutí spojuje účinky zvýšení základního kapitálu; je-li taková část emisního kursu určená stanovami, může rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit jiný okamžik nastoupení účinků zvýšení základního kapitálu. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat dříve, než budou upsány akcie, a ne později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 516

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje alespoň a) účel navrhovaného snížení základního kapitálu, b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení, c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení, d) pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, e) snižuje-li se základní kapitál na základě smlouvy s akcionáři, údaj, zda jde o návrh smlouvy na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,

f) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení; tato lhůta nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 248

(1) Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.

(2) Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou podle tohoto zákona nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií, ledaže stanovy určí jinak nebo je v souladu s nimi dohodnuto jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 249

Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento rozdíl nebo jeho část společnost vrátí upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 251

(1) Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem podle jiného právního předpisu, nesmí však být vyšší, než kolik činí částka určená znalcem. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak představenstvo nebo správní rada.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 252

Správce vkladů předá každému upisovateli písemné potvrzení, které obsahuje a) název druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, jejich formu a údaj, zda upsané akcie budou vydány jako listinné nebo zaknihované, b) celkovou výši emisního kursu upsaných akcií a c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 254

(1) Každá zvláštní výhoda poskytnutá jakékoliv osobě, která se zúčastnila založení společnosti, se určí ve stanovách a tato osoba se v nich označí.

(2) Není-li splněna povinnost podle odstavce 1, k právnímu jednání, na jehož základě je jakékoliv osobě v době založení společnosti poskytnuta výhoda, se nepřihlíží; to lze napravit změnou stanov schválenou všemi akcionáři.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 255

(1) Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po svém vzniku majetek za úplaty ve výši alespoň 10 % upsaného základního kapitálu, musí být a) úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu nabývaného majetku stanovenou posudkem znalce; ustanovení § 251 a § 468 až 473 se použijí obdobně, a b) nabytí, včetně výše úplaty, schváleno valnou hromadou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 256

(1) Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 257

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 258

(1) Stanovy mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uvedených v odstavci 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 259

(1) Akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) jmenovitou hodnotu, d) údaj o formě akcie, e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a f) název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 260

(1) Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva nebo správní rady. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 261

Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 262

Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 263

(1) Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 264

(1) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 265

(1) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 266

(1) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v odstavci 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 267

(1) Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 268

Ustanovení § 264 až 267 se použijí přiměřeně také pro nesplacené akcie, nevydané akcie a zatímní listy.

Akcie na jméno

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 269

(1) Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 243, § 246–270, § 464, § 516. Znění: 19. 7. 2024.

D13 — Obchodní korporace - akciová společnost. Akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností (vyměnitelné a prioritní dluhopisy, cenný papír k uplatnění přednostních práv). Zatímní list. Upisování a nabývání vlastních akcií. Výměna akcií.

Základní výklad a souvislosti

Akcie vyjadřuje účast akcionáře v akciové společnosti a zákonem či stanovami spojená práva. Druhy akcií se mohou lišit obsahem práv, přičemž je nutné respektovat zákonná omezení. Listinná a zaknihovaná podoba mají odlišný evidenční a převodní mechanismus. Zatímní list slouží v zákonném režimu před úplným splacením příslušných akcií. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy spojují dluhové právo se zvláštními akcionářskými možnostmi; nejsou již samotným vydáním totožné s akcií. Nabývání vlastních akcií je omezeno v zájmu ochrany kapitálu a věřitelů, takže společnost nemůže bez dalšího koupit jakékoli množství svých akcií.

Akcie a jiná práva

Akcie spojuje členské právo, dluhopis pohledávkové postavení. Vyměnitelný či prioritní dluhopis má zvláštní návaznost, ale není automaticky už existující akcií.

Nositel

Akcionářská legitimace se určí podle formy a evidence. Nárok na výměnu a vlastnictví akcie jsou samostatné právní stavy.

Transakce

Upisování, nabývání vlastních akcií a výměna mají zákonné meze. Ochrana kapitálu brání některým zdánlivě běžným majetkovým operacím.

Dokumenty

Zatímní list a právo přednosti mají specifické funkce. Každý vydaný dokument nesoucí logo společnosti není cenným papírem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Druh a podoba:** Nezaměňovat rozsah práv s technickou formou evidence.
- **Dluhopis:** Výměna nebo přednostní právo vyžadují podmínky emise a zákona.
- **Vlastní akcie:** Zkoumat zákaz, výjimku i následné povinnosti.

Podrobnější právní rozbor

- Práva spojená s druhem akcie musí být zjištělná ze stanov a emisního režimu. Zaknihování mění způsob legitimace, nikoli automaticky obsah všech práv. Vlastní akcie společnosti podléhají omezením také při dalším držení a nakládání. U vyměnitelných dluhopisů je rozhodný okamžik a podmínky přeměny práv, nikoli pouhá ekonomická podobnost investice.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Investor považuje vyměnitelný dluhopis za okamžitý důkaz hlasovacího práva na valné hromadě.

Právní rozbor: Prověří se, zda došlo k zákonně účinné výměně za akcie a splnění dalších podmínek. Dluhové právo a akcionářská účast jsou rozdílné.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 256

(1) Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

(2) Do splacení emisního kursu akcie představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii, nebyl-li vydán zatímní list. Nesplacenou akcii lze převádět písemnou smlouvou o převodu nesplacené akcie. Ustanovení § 285 odst. 3 se na ručení převodce použije obdobně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 257

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie.

(2) Vydá-li společnost kusové akcie, nemůže vydat nebo mít vydány akcie se jmenovitou hodnotou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 258

(1) Stanovy mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uvedených v odstavci 2.

(2) Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu mohou určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 259

(1) Akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) jmenovitou hodnotu, d) údaj o formě akcie, e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a f) název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů.

(2) Kusová akcie musí obsahovat označení „kusová akcie“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 260

(1) Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva nebo správní rady. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

(2) Je-li vydána zaknihovaná akcie, postačí, že údaje uvedené v § 259 jsou zjistitelné z evidence zaknihovaných cenných papírů. Číselné označení zaknihované akcie se vyžaduje jen v případech, kdy tak pro tyto akcie stanoví tento zákon.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 261

Akcie též společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 262

Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 263

(1) Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie.

(2) Akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na majitele.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 264

(1) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

(2) Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 265

(1) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

(2) Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 266

(1) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v odstavci 2.

(2) Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 267

(1) Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

(2) Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 268

Ustanovení § 264 až 267 se použijí přiměřeně také pro nesplacené akcie, nevydané akcie a zatímní listy.

Akcie na jméno

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 269

(1) Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.

(2) K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 270

(1) Stanovy mohou převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit.

(2) Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna je účinná dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 271

(1) V případě, že je převoditelnost akcií na jméno podmíněna souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

(2) Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 272

(1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je příslušný orgán společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas odmítnout.

(2) Nerozhodne-li příslušný orgán společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 273

(1) Je-li převoditelnost akcií na jméno stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro jejich zastavení.

(2) K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas příslušného orgánu společnosti nevyžaduje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 274

(1) Akcie na majitele je neomezeně převoditelná.

(2) Akcie na majitele mohou být vydány pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo jako imobilizovaný cenný papír. Akcionáři nejsou oprávněni požadovat vydání svých imobilizovaných akcií z hromadné úschovy.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 275

(1) Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

(2) Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Druhy akcií

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 276

(1) Akcie, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh.

(2) Akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo, mohou být vydány, jen pokud souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřesáhne 90 % základního kapitálu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 277

Práva spojená s určitým druhem akcií se určí ve stanovách. V případě pochybností o jejich obsahu může soud na návrh společnosti nebo akcionáře rozhodnout, jaké právo je s akcií spojeno, pokud je z okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli obsaženou ve stanovách nebo je této vůli obsahově nejbližší; jinak určí, že takové právo s akcií spojeno není.

Prioritní akcie

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 298

(1) Společnost nesmí upisovat vlastní akcie.

(2) Vlastní akcie může společnost nabývat jen za podmínek stanovených tímto zákonem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 301

(1) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs, a jen pokud a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada, b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, a c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 vyžadováno.

(2) Usnesení valné hromady podle odstavce 1 písm. a) upraví podrobnosti předpokládaného nabytí akcií, a to alespoň a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu, b) dobu, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, ne delší než 5 let, a

c) nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt, a to při nabývání akcií za úplat.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 305

Ustanovení § 301 odst. 1 písm. a) se nevztahuje na nabytí vlastních akcií společností nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti za účelem jejich dalšího prodeje zaměstnancům; takto nabyté akcie zcizí společnost nejpozději do 1 roku ode dne jejich nabytí.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie¹ a upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související, včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky.

(2) Tento zákon dále upravuje působnost a pravomoci České národní banky a přestupky v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující evropské zelené dluhopisy¹⁴.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 2

(1) Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).

(2) Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 256–277, § 298, § 301, § 305. Znění: 19. 7. 2024.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.): § 1–2. Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030.

D14 — Obchodní korporace - akciová společnost. Práva a povinnosti akcionáře. Orgány společnosti. Likvidace akciové společnosti.

Základní výklad a souvislosti

Práva akcionáře zahrnují zejména podíl na zisku, účast na valné hromadě, hlasování, informace a podíl na likvidačním zůstatku v zákonném a stanovami dovoleném rozsahu. Právo na zisk nelze zaměnit s okamžitou pohledávkou při jakémkoli účetním zisku. Organizace akciové společnosti rozlišuje dualistický a monistický systém; u současného monistického modelu nelze mechanicky přebírat zrušený institut statutárního ředitele. Valná hromada, členové řídicích a kontrolních orgánů mají odlišnou působnost. Menšinová práva vyžadují konkrétní zákonné předpoklady. Likvidace slouží k vypořádání zrušené společnosti, ne k univerzálnímu řešení jejího úpadku.

Členství a správa

Akcionář má majetková a účastnická práva, ale neřídí automaticky běžný provoz. Valná hromada, statutární a kontrolní orgány jednají ve svých kompetencích.

Systémy

Monistické a dualistické uspořádání se posuzují podle aktuálního zákona. Historické orgány nelze mechanicky přebírat ze starších učebnic.

Proces

Svolání, pořad jednání, hlasování a přezkum usnesení chrání členy. Více souběžných valných hromad vyžaduje konkrétní rozbor, ne mediální výběr vítěze.

Likvidace

Likvidace vypořádává majetek a dluhy před koncem osoby. Zrušení společnosti není vždy okamžikem jejího zániku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Zisk:** Zkoumat rozdělení i přípustnost výplaty.
- **Orgány:** Odlišit kontrolu a obchodní vedení.
- **Likvidace:** Insolvence může vyžadovat samostatný postup místo prostého rozdělení majetku.

Podrobnější právní rozbor

- Akcionářská informace slouží kvalifikovanému výkonu členských práv v zákonném rozsahu, ne neomezenému přístupu k jakémukoli obchodnímu tajemství. Menšinové oprávnění vyžaduje určený práh či jiné podmínky. Likvidátor má jinou funkci než běžné vedení společnosti. Při zjištění úpadku nelze pokračovat v rozdělování likvidačního zůstatku na úkor věřitelů.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

EPRAVO.CZ — Výklad některých otázek valných hromad obchodních korporací; 14. 9. 2026

Sekundární odborný rozbor upozorňuje na rozdíl mezi tématem uvedeným v pozvánce a doslovnou podobou návrhu usnesení, dále na protinávrhy a informační práva společníků. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost nemají totožný **formální** režim. Pro studium je třeba určit právní obsah pozvánky, možnost účasti a obrany společníka a ochranu třetích osob. Článek je komentářem, nikoli originálem soudního rozhodnutí; jeho shrnutí nesmí být vydáváno za samostatné závazné pravidlo bez souvislosti se zákonem o obchodních korporacích.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Akcionář požaduje vyplacení zisku bez rozhodnutí příslušného orgánu a při hrozícím úpadku.

Právní rozbor: Určí se vznik nároku, rozhodnutí o rozdělení a zákonné testy výplaty. Postavení akcionáře samo neopravňuje čerpat prostředky na úkor věřitelů.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným prepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 34

(1) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(2) Částka k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může kapitálová společnost nebo družstvo použít podle svého uvážení, snížený o přídělky do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s větou první nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 40

(1) Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.

(2) Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí kapitálová společnost nebo družstvo rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení podle § 34 odst. 2 alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. O částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka k rozdělení podle § 34 odst. 2. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 348

(1) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.

(2) Neurčí-li stanovy jinak, vyplácí se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v penězích.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 357

(1) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí

zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Stanovy mohou určit, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení.

(2) Akcionář může žádost podle odstavce 1 podat písemně. Stanovy mohou určit omezení rozsahu žádosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 365

(1) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených tímto zákonem (dále jen „kvalifikovaný akcionář“).

(2) Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 100 000 000 Kč nebo nižší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 396

(1) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, je systém dualistický.

(2) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada, je systém monistický.

(3) V pochybnostech platí, že je zvolen dualistický systém.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 421

(1) Valná hromada rozhoduje usnesením.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 435

(1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.

(2) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 446

(1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

(2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 456

(1) Statutárním orgánem společnosti je správní rada.

(2) Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 187

(1) Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona.

(2) Právnícká osoba vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena nebo prohlášena za neplatnou. Vstoupí-li právnícká osoba zapsaná ve veřejném rejstříku do likvidace, navrhne likvidátor bez zbytečného odkladu zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku. Po dobu likvidace užívá právnícká osoba svůj název s dodatkem „v likvidaci“.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 188

Vstoupí-li právnícká osoba do likvidace, nesmí za ni nikdo právně jednat mimo rozsah stanovený v § 196 od okamžiku, kdy se o jejím vstupu do likvidace dozvěděl nebo kdy se o něm dozvědět měl a mohl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 189

(1) Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnícké osobě likvidátora; likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu. Zanikne-li funkce likvidátora ještě před zánikem právnícké osoby, povolá příslušný orgán právnícké osobě bez zbytečného odkladu nového likvidátora.

(2) Je-li právnícká osoba v likvidaci a nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 190

Je-li k likvidaci právnícké osoby povoláno několik likvidátorů, tvoří kolektivní orgán.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 191

(1) Právnícké osobě, která vstoupila do likvidace, aniž byl povolán likvidátor podle § 189, jmenuje likvidátora soud, a to i bez návrhu. Soud jmenuje likvidátora i v případě, že sám rozhodl o zrušení právnícké osoby.

(2) Na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, soud odvolá likvidátora, který řádně neplní své povinnosti, a jmenuje nového likvidátora.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 192

Jmenoval-li likvidátora soud, poskytnou třetí osoby likvidátorovi součinnost ve stejném rozsahu, v jakém jsou povinny poskytnout ji insolvenčnímu správci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 193

Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání. Za řádný výkon funkce likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 194

Jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 195

Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 196

(1) Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 197

Likvidátor uspokojí v průběhu likvidace přednostně pohledávky zaměstnanců; to neplatí, je-li právnícká osoba v úpadku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 198

(1) Likvidátor oznámí vstup právnícké osoby do likvidace všem známým věřitelům.

(2) Likvidátor zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem oznámení podle odstavce 1 společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 199

(1) Likvidátor sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 200

Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že právnická osoba je v úpadku, podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, ledaže se jedná o případ uvedený v § 201.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 201

(1) Jedná-li se o případ podle § 173 odst. 2 a likvidační podstata nepostačuje k splnění všech dluhů, likvidátor z výtěžku uhradí v první skupině náklady likvidace, ve druhé skupině ze zůstatku uspokojí pohledávky zaměstnanců a poté hradí ve třetí skupině pohledávky ostatních věřitelů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 202

(1) Nezdaří-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovná likvidátor z částečného výtěžku přednostně náklady a pohledávky z první a pak z druhé skupiny, je-li to možné; tím není dotčen § 201 odst. 2. Poté likvidátor nabídne věřitelům pohledávek třetí skupiny likvidační podstatu k převzetí na úhradu dluhů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 203

(1) Věřitelům, kteří převezmou likvidační podstatu, náleží každému podíl určený poměrem výše jejich pohledávek; ve zbytku jejich pohledávky zanikají.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 204

(1) Odmítnou-li všichni věřitelé likvidační podstatu převzít, přechází likvidační podstata dnem zániku právnické osoby na stát; likvidátor to bez zbytečného odkladu oznámí orgánu příslušnému podle jiného zákona.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 205

(1) Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem nebo předání likvidační podstaty podle § 202 nebo oznámení podle § 204, vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace, v níž uvede alespoň, jak bylo s likvidační podstatou naloženo, a popřípadě též návrh na použití likvidačního zůstatku. K témuž dni likvidátor sestaví účetní závěrku. Likvidátor k účetní závěrce připojuje podpisový záznam.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 206

(1) Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří své pohledávky přihlásili včas podle § 198, nelze vyplácet podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy, ani jej jinak použít.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 207

Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo jejím odmítnutím. Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 208

Zjistí-li se ještě před výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku její dosud neznámý majetek nebo objeví-li se potřeba jiných nezbytných opatření, likvidace neskončí a likvidátor tento majetek vypořádá nebo provede další nezbytná opatření. Po ukončení těchto jednání postupuje podle § 205 až 207; ustanovení § 170 se nepoužije.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 209

(1) Zjistí-li se neznámý majetek právnické osoby po jejím výmazu z veřejného rejstříku nebo objeví-li se jiný zájem hodný právní ochrany, soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, které na tom shledá závažný právní zájem, zruší výmaz právnické osoby, rozhodne o její likvidaci a jmenuje likvidátora. Kdo vede veřejný rejstřík, do něho podle tohoto rozhodnutí zapíše obnovení právnické osoby, skutečnost, že je v likvidaci a údaje o likvidátorovi. Od obnovení se na právnickou osobu hledí, jako by nikdy nezanikla.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 34, § 40, § 348, § 357, § 365, § 396, § 421, § 435, § 446, § 456.
Znění: 19. 7. 2024.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 187–209. Znění: 1. 1. 2027.

D15 — Obchodní korporace - družstvo. Bytové družstvo. Sociální družstvo

Základní výklad a souvislosti

Družstvo je společenství osob založené za zákonem vymezeným účelem a má odlišný model členství a vnitřní demokracie než akciová společnost. Členský vklad, členství, práva a povinnosti se řídí zákonem a stanovami. Přijetí člena, převod družstevního podílu, vyloučení a zánik členství mají vlastní právní podmínky a ochranné prostředky. Bytové družstvo podléhá zvláštní úpravě související se zajištěním bytových potřeb členů; družstevní podíl není automaticky vlastnictvím konkrétního bytu. Sociální družstvo sleduje zvláštní veřejně prospěšné cíle a má další omezení. Postižení družstevního podílu v exekuci vyžaduje kvalifikovat převoditelnost a relevantní majetková práva.

Družstevní účel

Družstvo je korporace sloužící společným potřebám členů či podnikání. Bytové a sociální družstvo mají zvláštní účel i podmínky.

Členství

Členský podíl, vklad a právo užívat byt jsou související, ale odlišné vztahy. Družstevní byt není automaticky vlastnictvím člena.

Orgány

Členská schůze a další orgány vykonávají zákonné a stanovami určené úkoly. Hlasovací a členská rovnost se posuzují v příslušném režimu.

Ochrana

Vyloučení člena a zánik účasti podléhají zákonným podmínkám a přezkumu. Interní předpis nemůže odstranit každou ochranu člena.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Podíl:** Rozlišit členství a vlastnické právo k jednotce.
- **Vyloučení:** Má zákonný proces a obranu člena.
- **Zvláštní režim:** Pravidla bytového a sociálního družstva nejsou univerzálními pravidly všech družstev.

Podrobnější právní rozbor

- Družstevní demokracie nevylučuje ochranu menšiny a zákonná pravidla rozhodování. Členský vklad není kupní cenou bytu. Zánik členství může vyvolat vypořádací nárok, jehož výše a splatnost se řeší zvlášť. Bytové a sociální družstvo mají další omezení a účely, proto nelze jeden vzor stanov bez analýzy použít na všechny druhy.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel požaduje prodej bytu družstva, protože dlužník má družstevní podíl.

Právní rozbor: Byt je majetkem družstva; majetek člena představuje podíl a s ním spojená práva. Exekuční způsob se volí podle skutečného předmětu dlužníkovy práva.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 552

(1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 553

Stanovy družstva obsahují také a) firmu družstva, b) předmět podnikání nebo činnosti, c) výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu, d) způsob a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě vstupnímu vkladu přistupujícím členem, e) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování, f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období, g) podmínky vzniku členství v družstvu a h) práva a povinnosti člena družstva (dále jen „člen“) a družstva.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 563

(1) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 582

(1) Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů ze seznamu členů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 610

Členství v družstvu zaniká a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena družstva, g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, h) okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek člena, i) okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty člena, jestliže v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uložil členu vydat družstevní podíl, který slouží jako jeho obydli, insolvenčnímu správci ke zpeněžení, anebo okamžikem, kdy o zpeněžení družstevního podílu požádal zajištěný věřitel, j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelný, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut, nebo k) zánikem pracovního poměru podle § 579 odst. 2, neurčí-li stanovy jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 629

Orgány družstva jsou a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise a d) jiné orgány zřízené stanovami.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 727

(1) Bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 758

Sociálním družstvem je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 554

(1) Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy je členská schůze schválila, ledaže plyne ze zákona nebo usnesení členské schůze, že nabývají účinnosti později.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 555

(1) Ustavující schůzi družstva (dále jen „ustavující schůze“) svolá svolavatel, který předloží zájemcům o založení družstva návrh stanov a rozhodnutí potřebných k založení družstva.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 556

(1) Na ustavující schůzi může hlasovat zájemce, který projevil vůli stát se členem družstva podáním písemné přihlášky nejpozději do zahájení ustavující schůze, a svolavatel jeho přihlášku neodmítl (dále jen „zájemce“). Jiné osoby mohou být přítomny jen se souhlasem svolavatele, ledaže ustavující schůze rozhodne jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 557

Ustavující schůzi řídí svolavatel nebo jím pověřená osoba.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 558

(1) Každý zájemce má na ustavující schůzi 1 hlas. O stanovách se hlasuje vždy veřejně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 559

(1) Zájemce, který nehlasoval pro přijetí stanov, může vzít zpět svoji přihlášku bezprostředně po oznámení výsledků hlasování, jinak toto právo zaniká. Zpětvzetí přihlášky se uvede ve veřejné listině, kterou se osvědčuje průběh ustavující schůze.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 560

(1) Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou, která musí obsahovat schválený text stanov a jejíž přílohou je seznam zakladatelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, není-li takové prohlášení zakladatelů již osvědčeno ve veřejné listině o osvědčení průběhu ustavující schůze. Určují-li stanovy bytového družstva, že podmínkou vzniku členství je převzetí nebo splnění vkladové povinnosti také k dalšímu členskému vkladu, je přílohou veřejné listiny také prohlášení zakladatele o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 561

Zakladatel splní vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu nebo vstupnímu vkladu do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, která rozhodla o založení družstva, jinak se nestane členem; to neplatí, zakládá-li se družstvo postupem podle § 561a.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 562

(1) Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 564

(1) Podmínkou vzniku členství je písemné prohlášení podle § 560 odst. 1 nebo odst. 2, ledaže jde o zakladatele podle § 561a, a splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, nestanoví-li tento zákon, že ke vzniku členství je též potřeba vznik pracovního poměru. Stanovy mohou určit, že podmínkou vzniku členství je pouze splnění vkladové povinnosti ke vstupnímu vkladu ve výši určené stanovami; vstupní vklad je částí základního členského vkladu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 565

Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu.

Zvýšení základního členského vkladu

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 566

(1) Určí-li tak stanovy, může členská schůze družstva rozhodnout o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 567

(1) Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad poměrně zvýší všem členům z vlastních zdrojů družstva.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 568

(1) Představenstvo zveřejní rozhodnutí členské schůze o snížení základního členského vkladu a jeho výši do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 569

(1) Družstvo poskytne věřiteli, který včas přihlásí svou pohledávku vůči družstvu, přiměřené zajištění této pohledávky nebo ji uspokojí, ledaže se s věřitelem dohodne jinak. Uzavření dohody družstvo doloží při podání návrhu na zápis snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 570

Dohodne-li se družstvo se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek, není třeba dodržet lhůtu uvedenou v § 568 odst. 2; dohodu družstvo doloží při podání návrhu na zápis snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 571

V případě, že se družstvo a věřitel na způsobu zajištění jeho pohledávky nedohodnou, rozhodne o přiměřeném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky; rozhodnutí soudu družstvo doloží rejstříkovému soudu při podání návrhu na zápis snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 572

(1) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 573

(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud nevzniklo, dohodou zakladatelů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 574

Určí-li tak stanovy, může být nepeněžitým vkladem také provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 575

(1) Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména a) volit a být volen do orgánů družstva, b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 576

(1) Jestliže stanovy nebo usnesení členské schůze určí, že se práva člena nebo některá z nich určují podle délky jeho členství v družstvu, počítá se délka členství každého člena od vzniku členství toho z jeho právních předchůdců, jehož členství vzniklo nejdříve.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 577

(1) Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami, a to a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo c) převodem nebo přechodem družstevního podílu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 578

Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 579

(1) Podmiňují-li stanovy vznik členství pracovním poměrem člena k družstvu, může se členem družstva stát pouze osoba způsobilá k uzavření pracovní smlouvy.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 580

(1) Družstvo vede seznam členů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 581

(1) Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Stanovy mohou určit, že člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 583

Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů.

Pododdíl 3 Obsah členství (§ 584-586)

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 584

(1) Každý člen je oprávněn domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi voleného orgánu družstva nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 678

(1) Družstvo vede seznam delegátů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 552–773. Znění: 19. 7. 2024.

D16 — Právní úprava cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (pojem a klasifikace cenných papírů, druhy cenných papírů a jejich právní úprava, jejich srovnání z pohledu práv, která jsou do nich vtělena, hospodářský význam jednotlivých druhů cenných papírů)

Základní výklad a souvislosti

Právní režim cenných papírů vyžaduje nejprve určit vtělené právo a obecný či zvláštní předpis. Účastnické cenné papíry poskytují účast v korporaci, dluhové představují zejména právo na peněžité plnění a jiné druhy mohou opravňovat k vydání zboží či obdobnému výkonu. Listinné a zaknihované nástroje se liší vznikem, evidencí, převodem a prokazováním oprávnění. U zastupitelných papírů je významné hromadné vydání a druhová identita práv. Hospodářská funkce financování či obchodování sama neurčuje zákonnou formu. Úprava převodu a zatížení práva musí být respektována také v exekuci a insolenci; jinak může být postižen nesprávný majetkový objekt.

Listina a evidence

Listinný a zaknihovaný cenný papír plní obdobné majetkové funkce rozdílnou právní technikou. Digitální kopie listiny není sama zaknihováním.

Klasifikace

Dluhové a účastnické papíry dávají jiné druhy práv. Způsob převodu se určí také podle formy papíru, ne jen hospodářského názvu.

Transakce

Převod, zastavení a výkon práv vyžadují příslušný úkon a případně evidenci. Obchodní dohoda sama nemusí dokončit převod.

Praxe

Před investicí nebo exekucí se zjistí emitent, obsah práva, forma a nositel. Hospodářská hodnota se odlišuje od právní bezvadnosti a vymahatelnosti.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Klasifikace:** Právo účastnické a pohledávkové má odlišné důsledky.
- **Evidence:** Zaknihování není pouhá elektronická kopie listiny.
- **Exekuce:** Převoditelnost a způsob legitimace ovlivní způsob postižení.

Podrobnější právní rozbor

- Hospodářská funkce financování či investice neřeší právní kvalifikaci instrumentu. Je třeba zjistit emitenta, vtělené právo, formu, převoditelnost a případná omezení. Účastnické právo se liší od splatné peněžité pohledávky. U exekuce nebo insolvence ovlivní kvalifikace způsob soupisu, ocenění, realizace i prokázání oprávnění věřitele.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Investor zamění potvrzení obchodníka o stavu účtu za listinný cenný papír na doručitele.

Právní rozbor: Určí se, kde je právně veden cenný papír a jaké právo potvrzení skutečně dokládá. Prostý výpis se nestává cenným papírem jen tím, že obsahuje hodnotu portfolia.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 514

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 515

Nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi zvlášť upravenými zákonem, musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 516

(1) Cenné papíry téhož druhu vydané týž emitentem v téže formě, z nichž vznikají stejná práva, jsou zastupitelné.

(2) Podpis emitenta na zastupitelném cenném papíru může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 517

Je-li z cenného papíru zavázána osoba odlišná od emitenta a poruší-li svou povinnost, nahradí emitent škodu z toho vzniklou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 518

(1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno.

(2) Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad. Neobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, platí, že se jedná o cenný papír na doručitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 519

(1) Datum emise cenného papíru označuje den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvnímu nabyvateli. Není-li stanoveno jinak, určí datum emise cenného papíru emitent.

(2) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků cenných papírů, jakož i podrobnější údaje o emisi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 520

(1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.

(2) Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává, je emisní kurs cenného papíru.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 521

(1) Byl-li nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír, je vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že se cenný papír nestal vlastnictvím prvního nabyvatele stanoveným způsobem.

(2) Ten, do jehož práva bylo zasaženo tím, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že se cenný papír nestal vlastnictvím prvního nabyvatele stanoveným

způsobem, má právo na náhradu škody vůči emitentovi i vůči osobě, která v této záležitosti jednala jménem emitenta nebo na jeho účet, za podmínek stanovených tímto zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 522

(1) Je-li cenný papír vydán ve více stejnopisech, musí být stejnopisy v textu listiny číslovány, jinak se každý stejnopis považuje za samostatný cenný papír.

(2) Bylo-li plněno na jeden stejnopis, zanikají práva ze všech ostatních stejnopisů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 523

(1) Je-li s cenným papírem spojeno právo na výnos, lze pro uplatnění tohoto práva vydat kupón jako cenný papír na doručitele; kupóny se vydávají v kupónovém archu. Je-li součástí kupónového archu talón, vyplývá z něho právo na vydání nového kupónového archu; talón však není cenným papírem.

(2) Kupón musí obsahovat alespoň údaje o a) druhu a emitentovi cenného papíru, ke kterému byl vydán; byl-li kupón vydán k cennému papíru, vyžaduje se i jeho číselné označení, b) výši výnosu nebo způsobu jejího určení a c) datu a místu uplatnění práva na výnos.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 524

(1) Zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které

zákon stanoví pro jednotlivý cenný papír včetně čísla cenného papíru, jež nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení.

(2) Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry; určí-li emitent podmínky pro její výměnu, pak při splnění těchto podmínek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 525

(1) Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Zaknihované cenné papíry jsou zastupitelné, pokud byly vydány tímž emitentem a pokud z nich vznikají stejná práva.

(2) Ustanovení o cenných papírech se použijí i na zaknihované cenné papíry, ledaže to vylučuje jejich povaha, tento zákon nebo jiný právní předpis.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 526

Evidence zaknihovaných cenných papírů

Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 527

(1) Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl účet zřízen.

(2) Má se za to, že vlastníkem zaknihovaného cenného papíru je osoba, na jejímž účtu vlastníka je zaknihovaný cenný papír evidován.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 528

(1) Na účtu zákazníků jsou evidovány zaknihované cenné papíry osob, které zaknihovaný cenný papír svěřily tomu, pro něhož byl účet zákazníků zřízen.

(2) Ten, pro koho byl účet zákazníků zřízen, není vlastníkem zaknihovaných cenných papírů evidovaných na tomto účtu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 529

(1) Rozhodl-li emitent o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, bez zbytečného odkladu zveřejní své rozhodnutí včetně lhůty, ve které vlastník cenného papíru emitentovi cenný papír odevzdá, a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Zakazuje se určit lhůtu k odevzdání cenného papíru emitentovi kratší než dva měsíce a delší než šest měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 530

(1) Vlastník cenného papíru sdělí při jeho odevzdání emitentovi číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován; pokud mu tento údaj nesdělí, určí mu k tomu emitent dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.

(2) Odevzdal-li vlastník emitentovi cenný papír a nesdělil-li mu číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na emitenta vlastnické právo k tomuto cennému papíru dnem, kdy za něj jeho vlastníku zaplatí spravedlivou cenu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 531

Je-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním cenného papíru, určí emitent k jeho odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 a při jejím vyhlášení upozorní, že cenný papír, který nebude odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 532

(1) Na žádost emitenta zaeviduje centrální depozitář zaknihované cenné papíry do centrální evidence obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru a zaeviduje cenné papíry na majetkové účty uvedené v žádosti. Žádost emitent podá po uplynutí lhůty stanovené v § 529 odst. 1 nebo i před jejím uplynutím, pokud mu byly odevzdány všechny cenné papíry, nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 533

(1) Cenný papír, který nebyl odevzdán, eviduje centrální depozitář na zvláštním technickém účtu; majitelem technického účtu je emitent. Zaevidováním na tomto účtu jsou tyto cenné papíry přeměněny na zaknihované cenné papíry.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 534

(1) Nebyl-li cenný papír odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí jej emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 535

Ustanovení § 529, 531 až 533 se přiměřeně použijí na cenné papíry, které se přeměňují na zaknihované cenné papíry, které mají být vedeny v samostatné evidenci.

Pododdíl 2 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír (§ 536-544)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 536

Rozhodl-li emitent o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, bez zbytečného odkladu své rozhodnutí zveřejní a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 537

(1) Centrální depozitář předá emitentovi do třiceti dnů ode dne, kdy obdrží emitentovo oznámení o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, výpis z centrální i navazující evidence obsahující údaje o emisi zaknihovaného cenného papíru, o vlastních zaknihovaných cenných papírech, zda bylo nakládání se zaknihovaným cenným papírem pozastaveno a zda byl zaknihovaný cenný papír zastaven včetně označení zástavního věřitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 538

(1) Centrální depozitář zruší evidenci zaknihovaného cenného papíru ke dni určenému emitentem, nejdříve však ke dni vyhotovení výpisu podle § 537 odst. 1 a nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byl výpis vyhotoven.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 539

(1) Vlastníku zaknihovaného cenného papíru, který byl přeměněn na cenný papír, vzniká dnem zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru právo na odevzdání cenného papíru emitentem.

(2) Cenný papír je vydán nejdříve ke dni zrušení evidence.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 540

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru pozastaveno nakládání s cenným papírem, k němuž dal příkaz orgán veřejné moci, odevzdá emitent cenný papír tomuto orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 541

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru zaknihovaný cenný papír zastaven, zůstávají účinky zastavení nedotčeny; právo na odevzdání cenného papíru vzniká zástavnímu věřiteli. Povinnost odevzdat cenný

papír emitent splní též tím, že se souhlasem zástavního věřitele uloží vydaný cenný papír do úschovy ve prospěch vlastníka a schovateli předá prvopis zástavní smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 542

(1) Po zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru emitent bez zbytečného odkladu zveřejní výzvu vlastníkům cenných papírů z této emise k jejich převzetí a výzvu v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lhůty k převzetí cenného papíru určí ve výzvě obdobně podle § 529 odst. 2 a § 531.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 543

(1) Nepřevezme-li vlastník cenný papír ani v dodatečné lhůtě, emitent jej prodá s odbornou péčí. Rozhodne-li emitent prodat cenný papír ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň dva týdny před jejím konáním.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 256

(1) Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 257

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 514–543. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 256–257. Znění: 19. 7. 2024.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.): § 3. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2028.

D17 — Vybrané cenné papíry (dluhopisy, směnky, šeky), jejich charakteristika a uplatnění práv do nich inkorporovaných.

Základní výklad a souvislosti

Dluhopis představuje právo na zákonem a emisními podmínkami vymezené peněžité plnění; prospekt či dohled neznamenaají jistotu splácení. Směnka je **formální** cenný papír s přesně stanovenými náležitostmi a samostatným závazkovým režimem. Rozlišuje se směnka cizí a vlastní, akceptace, rubopis, aval a směnečný postih. Chybějící náležitost může být napravena jen zákonnou výjimkou, nikoli volným výkladem smluvního úmyslu. Blankosměnka vyžaduje posouzení doplňovacího oprávnění a přípustných námitek. Šek má vlastní úpravu a není jen jiným názvem směnky. Proces uplatnění směnečného práva před soudem se odlišuje od hmotněprávního vzniku a převodu závazku.

Dluhopis, směnka a šek

Dluhopis zpravidla ztělesňuje emitentův závazek, směnka formálně vymezený platební závazek a šek platební příkaz v zákonném režimu. Názvy nejsou vzájemné alternativy.

Formální znaky

Směnečné a šekové náležitosti mají zvláštní význam. Chybějící údaj se posoudí včetně zákonných náhrad, nikoli jen podle obecného úmyslu zaplatit.

Osoby

Výstavce, směnečník, avalista a majitel mají různé povinnosti a námitky. Ručení avalem není automaticky běžné občanské ručení.

Uplatnění

Předložení, protest, námitky a promlčení mají vlastní pravidla. Směnečný titul se v řízení nebrání vždy stejně jako běžný smluvní dluh.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Abstraktnost:** Neznamená, že žádná kauzální námitka není nikdy přípustná.
- **Aval:** Není běžné občanskoprávní ručení.
- **Lhůty:** Vždy určit konkrétní postihové, promlčecí a procesní pravidlo.

Podrobnější právní rozbor

- Směnečná formalita chrání jistotu oběhu, ale její právní účinky se určují podle konkrétní náležitosti a zákonné výjimky. Směnečné a kauzální námitky mají jinou povahu a mohou záviset na postavení majitele. Aval není automaticky omezen všemi námitkami běžného ručitele. U šeku je třeba použít článek II směnečného a šekového zákona, nikoli jen pravidla směnky.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dlužník podepíše blankosměnku a věřitel ji doplní jinak, než bylo ujednáno.

Právní rozbor: Posoudí se dohoda o vyplnění, povaha námitek, postavení nynějšího majitele a důkazní povinnosti. Samotný podpis neřeší přípustnost každého doplnění.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie¹ a upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související, včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky.

(2) Tento zákon dále upravuje působnost a pravomoci České národní banky a přestupky v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující evropské zelené dluhopisy¹⁴.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 2

(1) Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).

(2) Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.

(3) Dluhopis, který není zaknihovaným cenným papírem ani imobilizovaným cenným papírem (dále jen „listinný dluhopis“), je cenným papírem na řad. V rubopisu listinného dluhopisu se uvede identifikace nabyvatele.

(4) Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopisům téže emise, s nimiž jsou spojena stejná práva, se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 6

(1) Dluhopis obsahuje alespoň a) označení „dluhopis“, nejde-li o krytý dluhopis, státní pokladniční poukázku nebo poukázku České národní banky, b) údaj o druhu dluhopisu, který lze uvést i odkazem na emisní podmínky, nejde-li o dluhopis, se kterým není spojeno žádné zvláštní právo, c) údaje identifikující emitenta, d) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku, e) výnos dluhopisu; neobsahuje-li dluhopis výnos dluhopisu, musí být z něho aspoň zřejmé, že dluhopis je bez výnosu nebo kde se lze s tím, jak je výnos určen, seznámit, f) datum nebo jiný okamžik splacení (dále jen „datum splatnosti“) dlužné částky (splacení dluhopisu), případně informaci o tom, že má být dlužná částka splacena splátkami, g) údaje identifikující prvního nabyvatele dluhopisu, nejde-li o zaknihovaný dluhopis, h) podpis emitenta, nejde-li o zaknihovaný dluhopis, i) číselné označení dluhopisu, nejde-li o zaknihovaný dluhopis, j) datum emise a k) identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.

(2) U zaknihovaného dluhopisu postačí, že údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a j) jsou zjištělné z příslušné evidence investičních nástrojů.

(3) Byl-li vydán hromadný dluhopis, obsahuje tento dluhopis také údaj o tom, kolik dluhopisů a jakého druhu nahrazuje.

(4) Pro posouzení toho, zda je dluhopis řádně vydán, nemá vliv, zda obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1, obsahuje-li alespoň náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. c) až h) a k), nebo jsou-li tyto údaje zjištělné z příslušné evidence investičních nástrojů; odstavce 2 a 3 tím nejsou dotčeny.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 9

(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace a údaje obsažené v prospektu a) informace a údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až f) a j), b) informaci o tom, zda jde o listinný dluhopis, imobilizovaný cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, c) lhůtu pro upisování dluhopisů, d) informaci o tom, jak je výnos dluhopisu určen, nebo že dluhopis je bez výnosu, e) informaci o tom, jak a kde má být dluhopis splacen, včetně případné informace o datu splatnosti a výši jednotlivých splátek, má-li být dlužná částka splacena ve splátkách, f) způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „schůze vlastníků“) a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu, g) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků,

h) informaci o tom, zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich emitentem, a i) informaci o tom, že pokud prospekt schvaluje Česká národní banka, 1. posuzuje jej pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, 2. neposuzuje při tom hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a 3. schválením prospektu se nevyjadřuje k budoucím ziskům emitenta ani k jeho schopnosti splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu nebo jeho poměrný výnos.

(2) Není-li nejpozději k datu emise uveřejněn prospekt, obsahují emisní podmínky dále a) emisní kurz, případně způsob jeho určení, b) způsob a místo upisování dluhopisu, c) způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům, d) způsob a místo úhrady nebo jiného vyrovnání emisního kurzu upsaného dluhopisu, e) informaci o zdaňování výnosu dluhopisu, f) údaje identifikující osoby, které se podílejí na vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplacení výnosu dluhopisu, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech, g) identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a h) informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem byl udělen rating podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009/11, je-li tato informace emitentovi známa.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 1

Cizí směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka); 4. údaj splatnosti; 5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 10

Nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyt směnky ve zlém víře anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí. Oddíl druhý. Indosament (§ 11-20)
Dokument uložil B. Hladíková dne 16. 09. 2026 2 / 31 Děkuje, že používáte Beck-online

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 11

(1) Každou směnku, i když nebyla vystavena na řad, lze převést indosamentem (rubopisem).

(2) Pojal-li výstavce do směnky slova „nikoli na řad“ nebo jinou doložku stejného významu, lze převést směnku jen ve formě a s účinky obvyklého postupu (cesse).

(3) Směnku lze indosovat (převést rubopisem) i na směnečníka, ať přijal směnku nebo ne, na výstavce nebo na každou jinou osobu směnečně závaznou. Tyto osoby mohou směnku dále indosovat.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 30

(1) Zaplacení směnky může být pro celý směnečný peníz nebo pro jeho část zaručeno směnečným rukojemstvím.

(2) Tuto záruku může dát třetí osoba nebo i ten, kdo se už na směnku podepsal.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 75

Vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řád má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 175

Změna provedená nálezem Ústavního soudu č. 369/2012 Sb. s účinností ode dne 1. května 2013 nemohla být zapracována, protože zákon č. 45/2013 Sb. dotčená ustanovení odst. 1 mění s účinností k témuž datu.

(1) Předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. Směnečný (šekový) platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného, náhradní doručení je vyloučeno. Nelze-li návrhu na vydání platebního rozkazu vyhovět, nařídí soud jednání.

(2) Ustanovení § 174 odst. 4 se použijí obdobně.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 1

Šek obsahuje: 1. označení, že jde o šek, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (šekovníka); 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. datum a místo vystavení šeku; 6. podpis výstavce.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 3

Šek se vystavuje na peněžní ústav (bankéře), u něhož má výstavce pohledávku, a podle ujednání učiněného výslovně nebo mlčky, že výstavce je oprávněn šekem s touto pohledávkou nakládat. Nešetření těchto ustanovení se nedotýká platnosti listiny jako šeku.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 12

(1) Výstavce odpovídá za zaplacení šeku.

(2) Každá doložka, kterou vyloučí tuto odpovědnost, platí za nenapsanou.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 29

(1) Šek, který je vystaven a splatný v témž státě, je třeba předložit k placení do osmi dní.

(2) Šek, který je vystaven v jiném státě, než v kterém je splatný, je třeba předložit k placení do dvaceti dní, jsou-li místo vystavení a místo platební v témže světadílu, a do sedmdesáti dní, jsou-li místo vystavení a místo platební v různých světadílech.

(3) Přitom o šecích, které jsou vystaveny v některém státě evropském a jsou splatny v některém pobřežním státě středomořském nebo naopak, platí, že jsou vystaveny a splatny v témže světadílu.

(4) Uvedené lhůty běží ode dne, který je udán na šeku jako datum vystavení.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.): § 1–2, § 6, § 9. Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.): § 1, čl. II § 1, čl. II § 3, § 10–11, čl. II § 12, čl. II § 29, § 30, § 75. Znění: 1. 1. 2014.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 175. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.